

von der IHK Nord-Westfalen
öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für die
Bewertung von bebauten und
unbebauten Grundstücken

Dipl.-Ing. **Architektur (FH)**
Dipl. Wirt.-Ing. **Immobilienbewertung (FH)**

Veit Tettenborn

Marl Gudrunstraße 1a
45770 Marl
Telefon 02365 924 399 0
E-Mail info@gutachten-tettenborn.de

Sachverständigenbüro Tettenborn

Verkehrswertgutachten

Nr. LAN-1125-WE5

für das Sondereigentum an der Wohnung Nr. 5 im Dachgeschoss rechts nebst 2 Kellerräumen und Sondernutzungsrechte an den Terrassen Nr. 5, Stellplatz Nr. 5

Schlesischer Ring 6b, 45894 Gelsenkirchen

im Auftrag vom Amtsgericht Gelsenkirchen, Aktenzeichen **005 K 123/24**

zum Stichtag 03.09.2025



Ermittelter Verkehrswert

(ohne Berücksichtigung der Belastungen in Abt. II des Grundbuchs)

243.000 €

Marl, den 10.11.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
AUF EINEN BLICK	3
1 ALLGEMEINE ANGABEN	4
2 BESTANDSANALYSE	8
2.1 Makrolage Stadt Gelsenkirchen	8
2.2 Mikrolage Schlesischer Ring	10
2.3 Grundstück	11
2.4 Öffentlich-rechtliche Situation	13
2.5 Privat-rechtliche Situation	16
2.6 Bauliche Anlagen	19
2.7 Flächen- und Massenangaben	23
2.8 Beurteilung Marktgängigkeit	26
3 WERTERMITTLUNG	27
3.1 Bewertungsmodell	28
3.2 Bodenwertermittlung	30
3.3 Ertragswertermittlung	32
3.4 Vergleichswertverfahren	40
3.5 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (boG)	44
4 VERKEHRSWERT	45
4.1 Verfahrenswahl	45
LASTEN UND BESCHRÄNKUNGEN IM GRUNDBUCH	46
BEANTWORTUNG DER BESONDEREN FRAGEN DES GERICHTS	48
5 ANLAGEN	49
5.1. Stadtplan	
5.2. Luftbild	
5.3. Katasterplan	
5.4. Bauzeichnungen	
5.5. Fotos der Ortsbesichtigung	

AUF EINEN BLICK

Bewertungsobjekt	Sondereigentum Wohnung Nr. 5 im Dachgeschoss rechts nebst 2 Kellerräumen und Sondernutzungsrechte an den Terrassen und dem Stellplatz Nr. 5	
Ortstermine	02.07.2025 und 03.09.2025	
Wertermittlungsstichtag	03.09.2025	
Objektadresse	Schlesischer Ring 6b 45894 Gelsenkirchen	
Gemarkung	Buer	
Flur/Flurstücke	127 / 471, 465	
Objektinformationen	Baujahr	2013
	Alter	12 Jahre
	Gesamtnutzungsdauer	80 Jahre
	Restnutzungsdauer	68 Jahre
Flächen	Grundstücksgröße	1.880 m ²
	bebaute Fläche Gebäude	299 m ²
	Bruttogrundfläche	1.128 m ²
	Wohnfläche	74 m ²
Bodenwerte	Bodenrichtwert	260 €/m ²
	Bodenwert (private Straßenfläche Miteigentumsanteil)	3.600 €
	Bodenwert anteilig	31.000 €
gewähltes Verfahren	vorläufiger marktangepasster Vergleichswert	246.000 €
Wertbestimmendes Verfahren	vorläufiger marktangepasster Vergleichswert	246.000 €
	Wertanpassung boG	- 2.643 €
	(besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale)	
	Rundung	-357 €
	Verkehrswert/ Ergebnis (gerundet)	243.000 €
Ermittelter Verkehrswert		243.000 €

1 ALLGEMEINE ANGABEN

Auftraggeber:	Frau Pfeiff Amtsgericht Gelsenkirchen Bochumer Straße 79 45886 Gelsenkirchen	
Aktenzeichen:	005 K 123/24	
Auftrag vom:	24.02.2025	
Auftrag:	Erstattung eines Gutachtens über den Verkehrswert des 123/1000stel Mit- eigentumsanteils an dem Grundstück Schlesischer Ring 6b, 45894 Gelsenkirchen verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nr. 5 im Dachgeschoss rechts nebst 2 Kellerräumen und Son- dernutzungsrechte an den Terrassen Nr. 5, Stellplatz Nr. 5 Anlass des Gutachtens ist die Vorbereitung des Versteigerungstermins.	
Objekt:	Sondereigentum Wohnung Nr. 5 im Dachgeschoss rechts nebst 2 Kellerräu- men und Sondernutzungsrechte an den Terrassen Nr. 5, Stellplatz Nr. 5 Bei dem Stellplatz Nr. 5 handelt es sich um einen Carport, der zur Garage umgebaut wurde.	
Grundbuch:	Amtsgericht Grundbuch von Blatt Nr.	Gelsenkirchen Buer 29307
Kataster:	Gemarkung Flur Flurstücke	Buer 127 471, 465
Eigentümer:	Dieses Gutachten ist aus Datenschutzgründen anonymisiert. Angaben zu dem Eigentümer liegen dem Amtsgericht vor.	
Ortstermine:	Der 1. Ortstermin hat stattgefunden am: 02.07.2025 Teilnehmer: - der Sachverständige Tettenborn Der Eigentümer hat den Termin, trotz rechtzeitiger Einladung, (Einschrei- ben-Einwurf) nicht wahrgenommen. Bei der Ortsbesichtigung konnten die Immobilie, die Außenanlagen und die Umgebung in einem stark einge- schränkten Umfang besichtigt werden. Der Eigentümer war nicht anwesend und die Türen wurden trotz Klingelanforderung und Klopfen nicht geöffnet. Besichtigt werden konnten das Treppenhaus, ein Teil des Kellers und die Außenanlagen. Die Wohnung als Hauptgegenstand der Wertermittlung konnte nicht besichtigt werden. Um einen 2. Ortstermin vorzubereiten, wurde der Mieter von hier direkt angeschrieben.	

Der 2. Ortstermin hat stattgefunden am: 03.09.2025

Teilnehmer:

- der Mieter
- der Sachverständige Tettenborn

Die beim Ortstermin erstellten Innenfotos der Wohnräume werden auf Wunsch der beteiligten Personen dem Gutachten **nicht** beigelegt

Stichtag: Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag: 03.09.2025

Auftragsgemäß ist der Wertermittlungsstichtag gleich dem Tag des 2. Ortstermins.

Unterlagen:

Folgende objektbezogene Arbeitsunterlagen und Auskünfte liegen vor:

- Auftragschreiben des Amtsgerichts vom 24.02.2025
- Grundbuchauszug vom 05.03.2025

eingeholte Unterlagen

- Bewilligungsurkunde vom 17.01.2008
- Teilungserklärung vom 16.10.2010
- Abgeschlossenheitsbescheinigung vom 16.10.2010
- Protokoll der Eigentümerversammlung vom 07.03.2025
- Auszug aus dem Liegenschaftskataster vom 17.03.2025
- Auskunft zu den bergbaulichen Verhältnissen vom 31.03.2025
- Bescheinigung über Erschließungsbeiträge vom 03.04.2025
- Auskunft zu den Baulasten vom 17.03.2025
- Auskunft zu behördlichen Beschränkungen vom 15.05.2025
- Energieausweis vom 04.05.2011
- Auskunft aus der Denkmalschutzliste vom 20.03.2025
- Auskunft aus dem Altlastenkataster vom 25.03.2025
- Auskunft zur Wohnungsbindung vom 15.05.2025
- Schriftliche Auskunft zum Baurecht vom 14.03.2025
- Auskunft der Wohnungsverwaltung vom 11.07.2025
- Protokoll der Eigentümerversammlung vom 09.08.2023
- Protokoll der Eigentümerversammlung vom 07.03.2025
- Protokoll außerordentlichen Eigentümerversammlung vom 14.04.2025
- Korrektur zur Jahresabrechnung 2024 vom 09.03.2025
- Beschlussammlung ab 2016 bis 2025 vom 11.07.2025
- Wirtschaftsplan 2025 vom 01.02.2025
- Personenkonto des Schuldners vom 11.07.2025
- Auskunft aus der Kaufpreissammlung vom 31.07.2025
- Bauakte am 05.05.2025

Akte aus dem örtlichen Archiv des Bauordnungsamts

- Baugenehmigung vom 20.08.2010
- Rohbauabnahme vom 27.06.2012
- Schlussabnahme vom 23.09.2013
- Nachtragsgenehmigung vom 03.11.2010
- Abgeschlossenheitsbescheinigung vom 25.11.2010

zur Verfügung gestellte Unterlagen

- keine

Hinweis zu den Unterlagen

Der Eigentümer hat trotz schriftlicher Aufforderung keinerlei Objektunterlagen oder Objektinformationen zur Verfügung gestellt. Diese mussten daher von hier beschafft werden.

Vorbemerkungen zum Gutachten

Ein Verkehrswertgutachten ist eine sachverständige Stellungnahme zum Verkehrswert (Marktwert) des zu bewertenden Grundstücks. Es handelt sich im Grunde um die Prognose des am Grundstücksmarkt für das Grundstück erzielbaren Preises. Welcher Preis am Grundstücksmarkt im Falle eines Verkaufs tatsächlich erzielt wird, hängt allerdings vom Ergebnis der Verhandlungen der Parteien des Grundstückskaufvertrages ab.¹

Es wird darauf hingewiesen, dass die Beschreibung und Beurteilung der baulichen Anlagen gemäß Inaugenscheinnahme während des Ortstermins, aus Nachforschungen in den verfügbaren Bauakten und ggf. ergänzend durch Auskünfte des Eigentümers, Auftraggebers oder sonstigen Nutzers erfolgten. Hierbei wurden nur die offensichtlichen und vorherrschenden Ausstattungen berücksichtigt, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. In Teilbereichen können hiervon Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht wertrelevant sind. Die Funktionsfähigkeit der technischen Ausstattungen (Installationen Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht überprüft. In diesem Gutachten wurden nur solche Schäden aufgenommen, wie diese zerstörungsfrei, d. h. augenscheinlich erkennbar und zugänglich waren. Bei einem abweichenden Kenntnisstand wird im Gutachten näher darauf eingegangen.

Das Objekt wurde nicht auf versteckte Schäden, tierische Schädlinge oder gesundheitsschädigende Baumaterialien untersucht. In diesem Gutachten wurden solche Schäden nur insoweit aufgenommen, wie diese zerstörungsfrei, d. h. augenscheinlich erkennbar und zugänglich waren.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mögliche Wertminderungen auf den Verkehrswert durch vorhandene Bauschäden ohne jegliche Bestandsaufnahme, technische oder chemische Prüfungen und Vorplanung angesetzt sind. Für eine fachgerechte Bauschadensaufnahme mit abschließender Schadensauflistung sind Spezialkenntnisse und -untersuchungen erforderlich, die im Rahmen einer üblichen Wertermittlung nicht erbracht werden können. Hierfür ist i. d. R. ein Bauschadensgutachter einzubeziehen.

Auch wurden keinerlei Untersuchungen zum Baugrund angestellt. Eigenschaften der Bodenbeschaffenheit und evtl. im Kataster nicht geführte Altlasten können daher nicht beurteilt werden. Im Verdachtsfall wird empfohlen, ein entsprechendes Bodengutachten zu beauftragen.

Wesentliche rechtliche Grundlagen der Verkehrswertermittlung

BGB:	Bürgerliches Gesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 02.01.2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.08.2021 (BGBl. I S. 3515) geändert
BauGB:	Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 2414), zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) geändert
BauNVO:	Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist bzw. in der zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans gültigen Fassung
ImmoWertV:	Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) vom 14.07.2021
ImmoWertA:	Muster- Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV-Anwendungshinweise – ImmoWertA) vom 05.10.2023
BauO NRW:	Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, (Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 2018); vom 21.07. 2018
WEG:	Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz), zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12.01.2021 (BGBl. I S. 34) geändert.
WoFIV:	Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung - WoFIV) vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346)
ZVG:	Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.05.1898 (RGBl. I S. 369, 713) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2022 (BGBl. I S. 959) m.W.v. 01.07.2022
WFNG NRW	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) Vom 08.12.2009, Zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2021
GEG:	Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz-GEG) vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) - in der zum Wertermittlungsstichtag gültigen Fassung

¹ BGH Urteil (1966), in NJW 1968: 150-151.

- Literaturquellen:** In diesem Gutachten wird insbesondere folgende Fachliteratur herangezogen:
- Wertermittlerportal - Premium -inkl. Kleiber-Digital- Onlinedatenbank für Wertermittler, Bundesanzeiger Verlag Köln
 - Versteigerung und Wertermittlung - Zwangs-, Teilungs-, Nachlassversteigerungen und Versteigerungen nach § 19 WEG, Arbeitshilfen für die Praxis Auflage: 2. überarbeitete und aktualisierte Auflage; Dipl.-Rechtspfleger Bernd Stumpe, Dr.-Ing. ö.b. u. v. Sachverständiger Hans-Georg Dr. Dipl.-Ing. Tillmann; Reguvis Verlag 2014
 - Rechte und Belastungen in der Immobilienbewertung; Hausmann / Kröll 5. Auflage; Werner Verlag 2015
 - Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte NRW 2025 Quelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte NRW 2025, Datenlizenz Deutschland -Namensnennung - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) (www.boris.nrw.de).
- Lizenzfreigaben:** Straßenlärm: "Daten der Kommunen und des Landes NRW © LANUV NRW, © EBA 2017, © Straßen.NRW, © GeoBasis-DE / BKG (2022) dl-de/by-2-0, © Land NRW (2022), © Copernicus Sentinel-2 Daten (2022)" veröffentlicht unter: <https://www.umgebungs-laerm-kartierung.nrw.de/>
- Schienenlärm Bund Datenlizenz Deutschland Version 2.0 (<https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0>) Quellenvermerk: © Eisenbahn-Bundesamt (www.eba.bund.de/)
- Daten der Portale des Landes NRW; Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 veröffentlicht unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0. hierbei wird darauf hingewiesen, dass sich die Dienste teilw. noch im Aufbau befinden und daher können die bereitgestellten Informationen unvollständig sein. Außerdem wird der zugrunde liegende Datenbestand nur periodisch abgeleitet und kann insofern eine geringere Aktualität aufweisen als der Ausgangsdatenbestand.

Verwendung des Gutachtens

Das vorliegende Gutachten ist urheberrechtlich geschützt. Es ist nur für den Auftraggeber bestimmt und darf ausschließlich für den angegebenen Zweck verwendet werden. Jede anderweitige Verwendung des Gutachtens und seiner Anlagen oder Vervielfältigungen durch Dritte sind nur vollständig und mit schriftlicher Genehmigung durch den unterzeichnenden Sachverständigen gestattet.

Umfang des Gutachtens

Dieses Gutachten umfasst 58 Seiten, inklusive 5 Anlagen und 15 Fotos und wurde in 4-facher Ausfertigung des Gutachtenoriginals erstellt.

Ergänzend wird auf den Annex des Gutachtens sowie die darin enthaltenen Dokumente ((Grundbuch, Teilungserklärung/Abgeschlossenheitserklärung, Urkunde, Energieausweis, Altlastenauskunft, Baulastenauskunft, Auskunft Planungsrecht) verwiesen.

2 BESTANDSANALYSE

2.1 Makrolage Stadt Gelsenkirchen

Räumliche Einordnung:	Gelsenkirchen ist eine kreisfreie Großstadt des Ruhrgebiets. Als Teilgebiet der Rhein-Ruhr-Metropolregion zählt das Ruhrgebiet zu den größten Ballungsräumen innerhalb von Europa. In dem Landesentwicklungsplan NRW ist Gelsenkirchen als Mittelzentrum ausgewiesen und übernimmt die Grundversorgung sowie das Angebot für den periodischen Bedarf, insbesondere für Fachärzte, Einkaufsmöglichkeiten Kino und kulturelle Angebote, medizinische Versorgung, Dienstleistungen und weiterführende schulische Ausbildung. Gelsenkirchen hat durch den Zusammenschluss von Buer und Gelsenkirchen zwei Stadtzentren (Gelsenkirchen-Buer und Altstadt) und weitere Stadtteilzentren. Die nächstgelegenen Oberzentren in der Region bilden die Städte Dortmund, Essen und Duisburg sowie weiter nördlich die Stadt Münster. Die Stadt Gelsenkirchen bemüht sich um einen Wirtschaftswandel in Richtung zur Dienstleistungsgesellschaft. Hierbei ist das Wirtschaftsleben mit Ausnahmen von kleineren Unternehmen geprägt. Dieser Umschwung ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Gelsenkirchen zählt mit zu den überschuldeten Städten in Deutschland. Zum Wertermittlungstichtag stellt sich die wirtschaftliche Situation als schwierig dar, was sich auch in den Arbeitslosenquoten und der Kaufkraft widerspiegelt.
Arbeitslosenquote:	Bund: 6,3%; NRW: 7,8%; Stadt Gelsenkirchen: 15% (9/2025)
Verkehrsanbindung:	Aufgrund seiner Lage im Ballungsraum liegt Gelsenkirchen inmitten eines dichten und leistungsfähigen Straßen- und Verkehrsnetzes. Die Anbindung an das Verkehrsnetz erfolgt über die Autobahnen A42, A40 und A2. Hierüber sind die Innenstädte von Dortmund, Essen und Oberhausen in jeweils ca. 20 bis 30 Min. zu erreichen. Gelsenkirchen ist über mehrere Bahnhöfe an das Schienennetz der Deutschen Bahn und an das Nah- und Regionalverkehrsnetz angebunden. Der Anschluss an das Fernschnellzugnetz (Intercity und ICE) erfolgt über die Oberzentren Bochum, Essen und Dortmund. Der internationale Flugverkehr des Ruhrgebiets wird hauptsächlich über die Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund abgewickelt. Die Lage im Ballungsraum bietet insgesamt eine gute Infrastruktur.
Demografie Gelsenkirchen:	Die Einwohneranzahl von Gelsenkirchen ist seit dem Jahr 2020 von 260.654 auf 267.284 (31.12.2024) angewachsen. Dies entspricht einem Zuwachs von 2,54%. Nach einem kurzfristigen Anstieg im Jahr 2022 (Zuwanderung von Schutzsuchenden), der für den Anstieg ursächlich ist, sinken die Einwohnerzahlen jedoch wieder. Dieser Trend wird bis 2040 vorausgesagt. Insbesondere die Haushaltsgründer (18 bis 25 Jahre) und die Familiengründer (25 bis 44 Jahre) werden im Verhältnis zu dem Landesschnitt überproportional abwandern. Bis zum Jahr 2040 soll die Anzahl der in Gelsenkirchen lebenden Menschen um 0,4% zurückgehen, während für NRW ein durchschnittlicher Rückgang von 0,1% angenommen wird. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt in Form einer abnehmenden Nachfrage, wobei hier ein Teil der Flächen durch den kontinuierlichen Anstieg des Pro-Kopfverbrauchs und rückgängige Bautätigkeit kompensiert wird, zum anderen ändern sich die Anforderungen an Wohnraum (altersgerechtes Wohnen).

Immobilienmarkt:

Die Talsohle am Markt für Wohnimmobilien scheint durchschritten zu sein. Aufgrund des Einwohnerzuwachses wird weiterhin mehr Wohnraum nachgefragt, was sich in einem Anstieg der Wiedervermietungs- und Neubaumieten widerspiegelt. Dies ist insbesondere in Großstädten und Ballungsräumen der Fall. Auch die inzwischen stabile Inflation auf einem üblichen Niveau sowie fallende Zinsen ermöglichen es einer breiteren Schicht, Immobilien zu erwerben, und beleben den Immobilienmarkt. Nach Unsicherheiten bei der Gesetzgebung rückt der energetische Standard von Immobilien immer mehr in den Fokus. Aufgrund hoher Baukosten ist im Neubausektor weiter mit steigenden Preisen zu rechnen.

Der allgemeine Trend ist jedoch nur eingeschränkt auf Gelsenkirchen übertragbar, da die Stadt unterdurchschnittliche sozioökonomische Daten aufweist und nicht im Fokus möglicher überregionaler Investoren steht.

Laut Grundstücksmarktbericht 2025 hat sich der Immobilienmarkt in der Stadt Gelsenkirchen wieder belebt. Im Geschäftsjahr 2024 wurden 1.834 Verkäufe registriert, was einen Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet, aber immer noch deutlich unter den Vorjahren liegt. Von den 1.834 Verkäufen konnten 1.291 Kauffälle für die Auswertung herangezogen werden.

Aufgrund der gestiegenen Marktaktivität wurde auch ein höherer Geldumsatz (+55%) und Flächenumsatz (+39%) registriert. Den größten Anteil hatten die Transaktionen im Bereich der bebauten Grundstücke, gefolgt von den Eigentumswohnungen. Im Bereich der bebauten Grundstücke halten sich der individuelle Wohnungsbau und der Geschosswohnungsbau in Bezug auf die Anzahl die Waage, naturgemäß gibt es jedoch große Abweichungen bei den Flächen- und Geldumsätzen.

Nach dem Halbjahresbericht des Gutachterausschusses der Stadt Gelsenkirchen zeigt auch der lokale Immobilienmarkt Erholungstendenzen. Die Anzahl der Kaufverträge für Eigentumswohnungen ist in den ersten 6 Monaten um 5% und der Geldumsatz um 18% gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 gestiegen. Eigentumswohnungen haben sich insgesamt um 3% verteuert.

2.2 Mikrolage Schlesischer Ring

Stadtteil Buer:	Der Stadtteil Buer liegt im nördlichen Bereich von Gelsenkirchen und verfügt über einen eigenen Innenstadtkern. Das Stadtzentrum von Buer gehört zusammen mit der Altstadt Gelsenkirchen zu den infrastrukturellen Zentren im Stadtgebiet von Gelsenkirchen. Im Allgemeinen zählt der Stadtteil Buer zu den gefragteren Wohnlagen.						
Zentralität:	Das Grundstück befindet sich nordwestlich des Stadtzentrums von Gelsenkirchen. Bis zum Stadtzentrum Buer sind es ca. 1 km.						
Visibilität:	Das Grundstück liegt in der 2. Reihe und ist von der Straße Schlesischer Ring nicht sichtbar.						
Erreichbarkeit:	Schlesischer Ring: Vollausgebaute Straße mit einer Asphaltoberfläche, Parkmöglichkeiten am Straßenrand, beidseitigen Gehwegen und Beleuchtung. Die Straße Schlesischer Ring befindet sich in einem schlechten Zustand. Tempo 30 Zone. Private Stichstraße: Vollausgebaute Straße mit einer Oberfläche aus Betonpflaster, einseitigen Parkbuchten. Die private Stichstraße ist in einem guten Zustand. Entfernungen: - Bundesstraße ca. 1,0 km (B226) - Autobahn ca. 1,8 km (A52) - Bus fußläufig erreichbar - Bahnanschluss ca. 11 km (Gelsenkirchen HBF) Das Grundstück liegt zurückversetzt an einer privaten Stichstraße abgehend von der Straße Schlesischer Ring. Kostenfreie Parkplätze sind an der Straße Schlesischer Ring im öffentlichen Raum in begrenzter Anzahl vorhanden und in der Stichstraße in gekennzeichneten Zonen. Insgesamt normale innerstädtische Erreichbarkeit des Standortes.						
Umfeld:	Straßenrandbebauung an der Straße Schlesischer Ring bestehend aus einer uneinheitlichen Bebauung - aus kleineren Mehrfamilienhäusern, Ein- und Zweifamilienhäusern. Teilweise auch gewerblich genutzte Gebäude, Auto Service; Gastronomie; Hotel. Die Gebäude stammen aus unterschiedlichen Bauepochen, teilweise handelt es sich auch um neuere Gebäude. An der privaten Stichstraße befindet sich eine Nachverdichtung aus Einfamilien-Doppelhäusern und Mehrfamilienhäusern, die zeitgleich entstanden sind, wie das Haus, in dem die zu bewertende Wohnung liegt.						
Infrastruktureinrichtungen:	Aufgrund der zentralen Lage sind die ortsüblichen Infrastruktureinrichtungen wie Schulen, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Einkaufsmöglichkeiten für Dinge des täglichen Bedarfs und kirchliche und kulturelle Einrichtungen sowie private und öffentliche Einrichtungen gut zu erreichen.						
Bodenrichtwertniveau:	Mietwohnungen oder Mischnutzungen mit einem gewerblichen Anteil bis 20% GFZ ca. 1,2; Geschosse III-V² <table> <tr> <td>gute Lage:</td><td>310 €/m²</td></tr> <tr> <td>mittlere Lage:</td><td>215 €/m²</td></tr> <tr> <td>mäßige Lage:</td><td>180 €/m²</td></tr> </table> (unverändert seit 2022) Bodenrichtwert hier 260 €/m²	gute Lage:	310 €/m ²	mittlere Lage:	215 €/m ²	mäßige Lage:	180 €/m ²
gute Lage:	310 €/m ²						
mittlere Lage:	215 €/m ²						
mäßige Lage:	180 €/m ²						
Beurteilung	Insgesamt wird das Umfeld als mittlere bis gute Wohnlage bewertet.						

² Grundstücksmarktbericht Stadt Gelsenkirchen 2025; Seite 41

2.3 Grundstück

Flurstücke:	471, 465
Bauliche Nutzung:	Das Grundstück ist mit einem Mehrfamilienhaus und einer Gargen-Carportzeile bebaut und nach dem WEG in 6 Eigentumswohnungen aufgeteilt worden.
Größe:	1.880 m ² Eine wirtschaftlich selbstständige Teilfläche liegt nicht vor.
Zuschnitt:	weitestgehend rechteckig geschnittenes Grundstück; die südliche Grundstücksgrenze folgt dem Straßenverlauf Breite Straßenfront ca. 30 m, mittlere/nutzbare Tiefe ca. 33 m
Grundstücksausrichtung:	zur Südseite mit der Garagen-Carportzeile an eine öffentliche Straße normal angebunden, Gartenflächen befinden sich in Sondernutzungsrechten, allgemeine Gartenflächen sind nicht vorhanden. Gärten und Balkone sind zur Südseite ausgerichtet. Eingang von der Nordseite.
Bewuchs:	zu der Eigentumswohnung gehören keine Nutzungsrechte an Freiflächen
Topografie:	eben - soweit erkennbar
Parken:	auf der privaten Straße in gekennzeichneten Zonen und auf der Straße möglich
Störeinflüsse:	Überdurchschnittliche Lärmbelastungen oder sonstige störende Einflüsse konnten bei der Ortsbesichtigung nicht erkannt werden. In der Lärmkarte des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen ist das Grundstück nicht gekennzeichnet. ³
Bergbauliche Einwirkungen:	Auf Anfrage teilt die Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW der Bezirksregierung Arnsberg mit Schreiben vom 31.03.2025 zur bergbaulichen Situation Folgendes mit: Das zu bewertende Grundstück liegt über - Bergwerksfeld: Steinkohlebergwerk Hugo / Eigentümerin RAG Aktiengesellschaft, Essen - zwei inzwischen erloschenen Bergwerksfeldern und weiter, dass in den vorliegenden Unterlagen im Bereich des Grundstücks kein heute noch einwirkungsrelevanter tages- oder oberflächennaher Bergbau dokumentiert sei. Die Einwirkungen des in diesem Bereich bis in die 1990er Jahre umgegangenen senkungsauslösenden Bergbaus sind abgeklungen. Mit bergbaulichen Einwirkungen auf die Tagesoberfläche ist demnach nicht mehr zu rechnen.

³ Quelle: [<https://www.umgebungs-laerm-kartierung.nrw.de/>]; abgerufen am 04.11.2025

Ergänzend wird mitgeteilt, dass das Grundstück über dem Bewilligungsfeld Westerholt-Gas liegt. Die Bewilligung gewährt das zeitlich befristete Recht zur Aufsuchung und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen (Grubengas). Eigentümerin des Rechts ist die Minegas-Power GmbH, Essen.

Bergschäden seien hierbei jedoch nicht zu erwarten.

Altlasten:	Nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 25.03.2025 ist das Grundstück unter dem Titel „20.019 <i>Gewerbe/Industrie Schlesischer Ring</i> “ im Altlastenkataster verzeichnet. Ergänzend wurde mitgeteilt, dass im Zusammenhang mit dem Rückbau der Gewerbehallen und dem Neubau der Wohnbebauung vorhandene punktuelle Bodenverunreinigungen entfernt wurden. Im Bereich der Gärten wurde sauberer Mutterboden aufgetragen.
Schutzgebiete:	Das zu bewertende Grundstück liegt nicht in einem Landschafts-/Natur-/Wasserschutz- oder Überschwemmungsgebiet. ⁴
Starkregen:	Das Grundstück liegt nicht in einem Gebiet, das in der Beikarte zum vorsorgenden Hochwasserschutz des Gemeinsamen Flächennutzungsplans gekennzeichnet ist. In der Starkregenkarte ist das zu bewertende Grundstück im Bereich des Wohnhauses geringfügig mit einer Wasserstandshöhe von 0,1 m bis 0,3 m (geringste gekennzeichnete Stufe bei einem extremen Ereignis) gekennzeichnet. ⁵ Ein Werteeinfluss kann hieraus nicht erkannt werden.
Baugrund:	Hinweise auf etwaig vorliegende Störungen sind nicht bekannt. Möglicherweise vorliegende Störungen bezüglich des Baugrundes können von hier nicht beurteilt werden, da dies nicht in den Kompetenzbereich des Sachverständigen fällt. Es werden daher ortsübliche und normale Bodenverhältnisse ohne Störeinflüsse unterstellt.
Beurteilung	Insgesamt wird für das Baugrundstück eine normale, physische ortsübliche Bebaubarkeit beurteilt, da die Verdachtsmomente für Altlasten im Boden beseitigt wurden.

⁴ Quelle: [<https://www.uvo.nrw.de/uvo.html?lang=de>] und [<https://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/karten/n2000>] ;abgerufen am 04.11.2025

⁵ Quelle: [<https://www.geoportal.de/map.html>]; Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG 2025] abgerufen am 04.11.2025

2.4 Öffentlich-rechtliche Situation

Baurecht:	Darstellung im Gemeinsamen Flächennutzungsplan als gemischte Bauflächen. Das Baurecht richtet sich nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 14.03.2025 nach § 30 Abs. 1 BauGB - Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans – Bebauungsplan Nr. 347 Nördlich Schlesischer Ring in Kraft getreten am 06.10.2006. <u>Festsetzungen:</u> Nutzung MI Mischgebiete Maß der baul. Nutzung GRZ 0,4, GFZ 0,8 offene Bauweise, II-geschossige Bebauung Baugrenzen beschränken das bebaubare Feld. Augenscheinlich werden die in dem Bebauungsplan festgesetzten Parameter eingehalten. Es wird formelle und materielle Legalität der baulichen Anlagen unterstellt. Ein Erweiterungspotenzial konnte im Rahmen der Ortsbeachtung nicht erkannt werden. Des Weiteren kann eine mögliche bauliche Entwicklung des Grundstücks nur mit Zustimmung der gesamten Eigentümergemeinschaft erfolgen. Für die zu bewertende Eigentumswohnung das Bauordnungsrecht keinen signifikanten Werteeinfluss.						
Besonderes Städtebaurecht:	Nach Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 14.03.2025 liegt das Grundstück nicht im Geltungsbereich von weiteren städtebaulichen Satzungen.						
Erschließung	Das zu bewertende Grundstück ist über einen Stichweg an eine öffentliche Straße angebunden; augenscheinlich sind die Straße und der Stichweg mit den öffentlichen Erschließungsanlagen hinreichend ausgebaut, sodass die gesicherte Erschließung (§§ 30, 34, 35 BauGB) gegeben ist.						
Entwicklungszustand	Das Grundstück ist nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie nach tatsächlichen Eigenschaften baulich nutzbar. Somit besteht baureifes Land (§3 ImmoWertV).						
Abgabenrechtlich	Erschließungskosten: Gemäß Bescheinigung der Stadt Gelsenkirchen vom 03.04.2025 fallen für das zu bewertende Grundstück keine Erschließungskosten mehr an. Straßenbaubeiträge: Für die angrenzende Straße fallen zurzeit keine Straßenbaubeiträge gemäß § 8 KAG NRW an.						
Bauordnungsrechtlich	Baugenehmigungen: Am 05.05.2025 wurde die digitale Bauakte von der Stadt Gelsenkirchen zur Verfügung gestellt. <u>Es liegen folgende Genehmigungsunterlagen vor:</u> <table data-bbox="558 1937 1466 2040"> <tr> <td>Baugenehmigung</td><td>vom 20.08.2010</td></tr> <tr> <td>Bescheinigung Fertigstellung des Rohbaus</td><td>vom 27.06.2012</td></tr> <tr> <td>Schlussabnahme</td><td>vom 23.09.2013</td></tr> </table>	Baugenehmigung	vom 20.08.2010	Bescheinigung Fertigstellung des Rohbaus	vom 27.06.2012	Schlussabnahme	vom 23.09.2013
Baugenehmigung	vom 20.08.2010						
Bescheinigung Fertigstellung des Rohbaus	vom 27.06.2012						
Schlussabnahme	vom 23.09.2013						

Nachtrag zur Baugenehmigung

Nachtragsgenehmigung vom 03.11.2010

Abgeschlossenheitsbescheinigung vom 25.11.2010

Die eingeholten Bauantragsunterlagen stimmen augenscheinlich - soweit auf Basis des Umfangs der Ortsbesichtigung prüfbar - weitestgehend mit den vorhandenen baulichen Gegebenheiten überein.

HINWEIS:

Zu bewerten ist eine Eigentumswohnung. Änderungen oder Erweiterungen an den baulichen Anlagen können nur mit Zustimmung der Eigentümergemeinschaft erfolgen, sodass die bauordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Bewertung einen informativen Charakter haben.

Baulasten

Nach einem Schreiben der Stadt Gelsenkirchen vom 17.03.2025 ist das zu bewertende Grundstück im Baulastenkataster eingetragen.

Das Flurstück 471 (mit dem Mehrfamilienhaus bebautes Flurstück) ist begünstigt und das Flurstück 465 (private Straße) umfangreich mit Baulasten belastet.

Blatt Nr. 9346 lfd. Nr. 1

Der jeweilige Eigentümer des Grundstücks

- Gelsenkirchen, Schlesischer Ring (4), (6), (8)
- Gemarkung Buer, Flur 127, Flurstück 465 (Straße)

verpflichtet sich zur Duldung, dass auf einer Teilfläche seines Grundstücks eine Zufahrt im Sinne des § 51 Abs. 3 BauO NRW von dem Grundstück

- Gelsenkirchen, Schlesischer Ring 4
- Gemarkung Buer, Flur 127, Flurstück 464

zur öffentlichen Verkehrsfläche hin angelegt, unterhalten und benutzt wird.

Die belastete Fläche ist im beiliegenden Lageplan grün schraffiert dargestellt und von jeglicher unzulässiger Bebauung freizuhalten (Plan 1).

Blatt Nr. 9346 lfd. Nr. 2

Der jeweilige Eigentümer des Grundstücks

- Gelsenkirchen, Schlesischer Ring (4), (6), (8)
- Gemarkung Buer, Flur 127, Flurstück 465

verpflichtet sich zur Duldung, dass auf einer Teilfläche seines Grundstücks eine Zufahrt nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW von den Grundstücken

- Gelsenkirchen, Schlesischer Ring (4a), 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h
- Gemarkung Buer, Flur 127, Flurstücke 472, 471, 468, 457, 456, 479, 480, 454

zur öffentlichen Verkehrsfläche hin angelegt, unterhalten und benutzt wird.

Die belastete Fläche ist im beiliegenden Lageplan grün schraffiert dargestellt und von jeglicher unzulässiger Bebauung freizuhalten (Plan 2).

Blatt Nr. 9346 lfd. Nr. 3

Der jeweilige Eigentümer des Grundstücks

- Gelsenkirchen, Schlesischer Ring (4), (6), (8)
- Gemarkung Buer, Flur 127, Flurstück 465

verpflichtet sich zur Duldung, dass auf einer Teilfläche seines Grundstücks eine Zufahrt nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW von den Grundstücken

- Gelsenkirchen, Schlesischer Ring (4)
- Gemarkung Buer, Flur 127, Flurstück 473, 474

zur öffentlichen Verkehrsfläche hin angelegt, unterhalten und benutzt wird.

Die belastete Fläche ist im beiliegenden Lageplan Nr. 3 grün schraffiert dargestellt und von jeglicher unzulässiger Bebauung freizuhalten.

Blatt Nr. 9346 lfd. Nr. 4

Der jeweilige Eigentümer des Grundstücks

- Gelsenkirchen, Schlesischer Ring (4), (6), (8)
- Gemarkung Buer, Flur 127, Flurstück 465

verpflichtet sich zur Duldung, dass auf einer Teilfläche seines Grundstücks eine Zufahrt im Sinne des § 51 Abs. 3 BauO NRW von dem Grundstück

- Gelsenkirchen, Schlesischer Ring (4)
- Gemarkung Buer, Flur 127, Flurstück 473, 474

zur öffentlichen Verkehrsfläche hin angelegt, unterhalten und benutzt wird.

Die belastete Fläche ist im beiliegenden Lageplan Nr. 3 grün schraffiert dargestellt und von jeglicher unzulässiger Bebauung freizuhalten.

Blatt Nr. 9346 lfd. Nr. 5

Der jeweilige Eigentümer des Grundstücks

- Gelsenkirchen, Schlesischer Ring (4), (6), (8)
- Gemarkung Buer, Flur 127, Flurstück 465

verpflichtet sich, sein Grundstück zugunsten des Grundstücks

- Gelsenkirchen, Schlesischer Ring 6b
- Gemarkung Buer, Flur 127, Flurstück 471

mit der gemäß § 6 BauO NRW erforderlichen Abstandfläche zu belasten, die aus dem auf diesem Grundstück zu errichtenden Neubau eines Mehrfamilienhauses (5 WE) und einer Carportanlage - Az. 01324-10-02 - resultiert.

Die Fläche darf nach § 6 (2) BauO NRW nur mit in der Abstandfläche zulässigen baulichen Anlagen überbaut werden und auf die auf diesem Grundstück erforderlichen Abstandflächen nicht angerechnet werden.

Die belastete Fläche ist im anliegenden Lageplan grün angelegt und mit t = 3.00 bezeichnet.

Diese Eintragungen **belasteten** das Flurstück 465, das als Privatstraße genutzt wird. Der Werteinfluss wird bei der Bodenwertermittlung der privaten Straßenfläche berücksichtigt. Ein Werteinfluss in Bezug auf das mit dem Mehrfamilienhaus bebaute Grundstück ist nicht gegeben.

Behördliche Beanstandungen: Nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 15.05.2025 sind zu der zu bewertenden Immobilie keine bauordnungsrechtlichen Verfahren bzw. Anträge zum Zeitpunkt der Anfrage anhängig und es bestehen keine baubehördlichen Beschränkungen.

Beurteilung: Insgesamt wird in dem Gutachten von einem genehmigten bzw. genehmigungsfähigen Zustand ausgegangen sowie formelle und materielle Legalität der baulichen Anlagen unterstellt.

Baunebenrechtlich

Denkmalschutz: Nach einer Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 20.03.2025 ist das Mehrfamilienhaus, in dem die Eigentumswohnung liegt, nicht in der Denkmalliste eingetragen.

Energieausweis: Zur Bewertung lag ein Energieausweis vom 04.05.2011 vor. Der zur Verfügung gestellte Energieausweis hatte eine Gültigkeit bis zum 30.04.2021 und ist abgelaufen. Ein gültiger Energieausweis lag zur Bewertung nicht vor.

Demnach hat dieses Gebäude einen Endenergieverbrauchskennwert von 56,4 kWh/(m²*a), was im mittleren grünen Skalenbereich liegt. Der Energieträger ist Fernwärme. Der Energieausweis wird hier nur beschrieben jedoch nicht qualitativ bewertet!

Der Energieausweis ist für das Gesamtgebäude erstellt worden und zu bewerten ist eine Eigentumswohnung. Somit ist der ausgewiesene durchschnittliche Wert nicht direkt auf die Wohnung übertragbar.

2.5 Privat-rechtliche Situation

2.5.1 Grundbuch

Grundbuch	Amtsgericht	Gelsenkirchen
	Grundbuch von	Buer
	Blatt Nr.	29307
	letzte Änderung	vom 18.12.2024, Ausdruck vom 05.03.2025

Bestandsverzeichnis: Bezeichnung des Grundstücks und der mit dem Eigentum verbundenen Rechte
123/1000stel Miteigentumsanteil an dem Grundstück Buer

lfd. Nr.	Flur	Flurst.	Wirtschaftsart und Lage	Größe
1	127	471	Gebäude- und Freifläche	979 m²

verbunden mit dem Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit Nr. 5 gekennzeichneten, im Dachgeschoss rechts gelegenen Wohnung nebst 2 Kellerräumen.

Hier wurden folgende Sondernutzungsrechte begründet und zugeordnet

- an den Terrassen Nr. 5 des Aufteilungsplans
- an dem Stellplatz Nr. 5 des Lageplans

307,19/10.000stel Miteigentumsanteil an dem Grundstück Buer

lfd. Nr.	Flur	Flurst.	Wirtschaftsart und Lage	Größe
2/zu 1	127	465	Verkehrsfläche	901 m²

Dienstbarkeiten als Rechte
im Bestandsverzeichnis:

keine Eintragung

Abteilung I - Eigentümer:

lfd. Nr. 2:

Dieses Gutachten ist aus Datenschutzgründen anonymisiert.
Angaben zu dem Eigentümer liegen dem Amtsgericht vor.

Abt. II - Lasten und
Beschränkungen:

lfd. Nr. 1 zu 2/zu1 lastend auf dem ganzen Grundstück

Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für die Gesellschaft xxx mbH in Gelsenkirchen auf Betreibung und Unterhaltung zweier Mittelspannungskabel und Leitungsgefährdungsverbot.

Bezug: Bewilligung vom 17.01.2008 (UR-Nr. 56/08, Notar xxx, Gelsenkirchen)
Eingetragen in Buer Blatt 5875 und bezüglich der weiteren Miteigentumsanteile in Blatt 27885 und 27886 am 26.02.2008 sowie bezüglich der weiteren Miteigentumsanteile in Blatt 28856, 28857, 28858, 28859 und 28860 eingetragen am 01.06.2010 und mit dem belasteten Miteigentumsanteil hierher sowie auf die für die anderen Miteigentumsanteile angelegten Grundbuchblätter Buer Blätter 29303, 29304, 29305, 29306, 29307, 29308 übertragen am 19.09.2011.

lfd. Nr. 2 zu 2/zu1 lastend auf dem ganzen Grundstück

Je eine Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) für den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Buer Flur 127 Flurstück 463 und des Grundstücks Buer Flur 127 Flurstück 464 (Blatt 5875).

Bezug: Bewilligung vom 17.01.2008 (UR-Nr. 56/08, Notar xxx, Gelsenkirchen). Eingetragen in Buer Blatt 5875 und bezüglich der weiteren Miteigentumsanteile in Blatt 27885 und 27886 am 26.02.2008 sowie bezüglich der weiteren Miteigentumsanteile in Blatt 28856, 28857, 28858, 28859 und 28860 eingetragen am 01.06.2010 und mit dem belasteten Miteigentumsanteil hierher sowie auf die für die anderen Miteigentumsanteile angelegten Grundbuchblätter Buer Blätter 29303, 29304, 29305, 29306, 29307, 29308 übertragen am 19.09.2011.

lfd. Nr. 3 zu 2/zu1 lastend auf dem ganzen Grundstück

Je eine Grunddienstbarkeit (Entwässerungsleitungsrecht) für den jeweiligen Eigentümer der Grundstücke Buer

Flur 127 Flurstück 450 (Blatt 27881)

Flur 127 Flurstück 451 (Blatt 27882)

Flur 127 Flurstück 452 (Blatt 27883)

Flur 127 Flurstück 453 (Blatt 27884).

Bewilligung vom 17.01.2008 (UR-Nr. 56/08, Notar xxx, Gelsenkirchen). Eingetragen in Buer Blatt 5875 und bezüglich der weiteren Miteigentumsanteile in Blatt 27885 und 27886 am 26.02.2008 sowie bezüglich der weiteren Miteigentumsanteile in Blatt 28856, 28857, 28858, 28859 und 28860 eingetragen am 01.06.2010 und mit dem belasteten Miteigentumsanteil hierher sowie auf die für die anderen Miteigentumsanteile angelegten Grundbuchblätter Buer Blätter 29303, 29304, 29305, 29306, 29307, 29308 übertragen am 19.09.2011.

lfd. Nr. 4 zu 2/zu1 lastend auf dem ganzen Grundstück

Belastung jedes Miteigentumsanteils zugunsten der jeweiligen Miteigentümer:

a) Benutzungsregelung nach § 1010 BGB

b) Ausschluss der Aufhebung der Gemeinschaft nach § 1010 BGB.

Bezug: Bewilligung vom 17.01.2008 (UR-Nr. 56/08, Notar xxx, Gelsenkirchen). Eingetragen in Buer Blatt 5875 und bezüglich der weiteren Miteigentumsanteile in Blatt 27885 und 27886 am 26.02.2008 sowie bezüglich der weiteren Miteigentumsanteile in Blatt 28856, 28857, 28858, 28859 und 28860 eingetragen am 01.06.2010 und mit dem belasteten Miteigentumsanteil hierher sowie auf die für die anderen Miteigentumsanteile angelegten Grundbuchblätter Buer Blätter 29303, 29304, 29305, 29306, 29307, 29308 übertragen am 19.09.2011

lfd. Nr. 5 und lfd. Nr. 6

gelöscht

lfd. Nr. 7

Die Zwangsversteigerung ist angeordnet.

(Amtsgericht Gelsenkirchen Aktenzeichen 005 K 123/24)

Hinweis Gerichtsauftrag:

Lt. Gerichtsauftrag soll im Verfahren der Zwangsversteigerung der unbelastete Verkehrswert festgestellt werden (ohne die Belastungen aus Abt. II des Grundbuches). Am Ende des Gutachtens erfolgt eine Bewertung der eingetragenen Rechte. Eine Verwendung und die Werthöhe der zu bewertenden Rechte in Abt. II des Grundbuchs obliegen dem Gericht. Eintragungen bzgl. Zwangsversteigerungen werden nicht bewertet, da diese im Rahmen des Verfahrens untergehen. Für die detaillierte Bewertung wird auf den Punkt „Lasten und Beschränkungen“ am Ende des Gutachtens verwiesen.

Abt. III – Hypotheken,
Grund-, Rentenschulden:

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abt. III verzeichnet sind, werden im Rahmen eines Verkehrswertgutachtens nicht berücksichtigt.

Teilungserklärung: Für die Bewertung wurde die Teilungserklärung vom 16.10.2010 eingeholt. In der Teilungserklärung wurden übliche Vereinbarungen getroffen. Besonderheiten, die einen besonderen Werteeinfluss auf die zu bewertende Eigentumswohnung hätten, sind nicht vorhanden.

Besonderheiten die keinen signifikanten Werteeinfluss haben sind:

- eine gewerbliche Nutzung mit Publikumsverkehr ist nicht zulässig
- den jeweiligen Eigentümern der Wohnungen Nr. 5 und Nr. 6 ist es gestattet, die zum Süden hin gelegenen Terrassen mit einer Bedachung zu versehen, sofern öffentlich-rechtliche Vorschriften diesem Vorhaben nicht entgegenstehen. Die Kosten tragen die jeweiligen Eigentümer.
- Markisen müssen in einem weißen Einrollkasten und mit einem uni-beige sandfarbenen Tuch versehen sein
- jedes Wohnungseigentum hat eine Stimme, bei Stimmgleichheit gilt ein gestellter Antrag als abgelehnt

2.5.2 Mietverhältnisse

Mietverhältnisse: Die Wohnung ist vermietet. Der Mietvertrag lag zur Bewertung nicht vor. Gemäß Angabe bei der Ortsbesichtigung handelt es sich um einen Standardmietvertrag für Wohnraum, bei denen die gesetzlichen Regelungen des BGB greifen. Der Mieter hat angegeben, dass er die Küche eingebracht habe. Gemäß Angabe bei der Ortsbesichtigung betrüge die Miete 920 € brutto-warm inkl. Garage.

Wohnungsbindung: Nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 15.05.2025 besteht für das Objekt keine Belegungsbindung nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) und das Objekt gilt als frei finanziert. Es sind keine Verfahren nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW) anhängig.

2.5.3 WEG-Verwaltung

Auskunft des Verwalters: Von dem WEG-Verwalter wurden zur Verfügung gestellt

- Protokoll der Eigentümerversammlung	vom 09.08.2023
- Protokoll der Eigentümerversammlung	vom 07.03.2025
- Protokoll außerordentlichen Eigentümerversammlung	vom 14.04.2025
- Korrektur zur Jahresabrechnung 2024	vom 09.03.2025
- Beschlusssammlung ab 2016 bis 2025	vom 11.07.2025
- Wirtschaftsplan 2025	vom 01.02.2025
- Personenkonto des Schuldners	vom 11.07.2025

Aus den zur Verfügung gestellten Protokollen gehen keine anstehenden Investitionen hervor, die eine Sonderumlage erforderlich machen würden. Es sind auch keine Beschlüsse gefasst worden, die von der Teilungserklärung abweichen.

Hausgeld: Aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen der Hausverwaltung geht hervor, dass das Hausgeld aktuell 481 € monatlich beträgt.

2.5.4 Sonstige privatrechtliche Beschränkungen

Sonstige privatrechtliche Beschränkungen sind nicht bekannt und werden im Rahmen der Wertermittlung nicht berücksichtigt.

2.6 Bauliche Anlagen

Gebäudeart:	freistehendes Mehrfamilienhaus, das in 6 Eigentumswohnungen aufgeteilt ist, II-geschossig mit ausgebautem Dachgeschoss	
Größe:	rd. 74 m ² Wohnfläche Wohnung Nr. 5	
tatsächliche Nutzung:	vermietete Eigentumswohnung	
Abgeschlossenheit:	Die Wohnungen sind gegeneinander abgeschlossen; Abgeschlossenheitsbescheinigung vom 16.10.2010	
Baujahr:	um 2013	
Umbauten/Erweiterungen:	Umbauten oder Erweiterungen konnten bei den Ortsterminen nicht erkannt werden.	
Modernisierungen:	keine und bisher auch noch nicht erforderlich	
Instandhaltung:	Das Mehrfamilienhaus wurde - soweit erkennbar - gut gepflegt und die notwendigen Reparaturen/Instandsetzungen/Instandhaltungen wurden durchgeführt.	
Barrierefreiheit:	Das Treppenhaus und die Eigentumswohnung sind barrierearm zu erreichen. Die Wohnung ist über einen Aufzug zu erreichen und innerhalb der Wohnung gibt es keine Hindernisse. Besondere Einbauten oder Abmessungen für Menschen mit Beeinträchtigungen sind nicht vorhanden.	
Erschließungstyp:	abgeschlossenes Treppenhaus als Zweispänner, Aufzug (630 Kg 8 Personen)	
Stellplatz:	1 Sondernutzungsrecht an einem Garagenstellplatz	
E-Ladesäulen:	keine Ladesäulen	
Aufteilung lt. Plan:	Kellergeschoss	Vollkeller, Mieterkeller, Gemeinschaftsräume, Technik
	Erdgeschoss	2 Wohnungen
	Obergeschoss	2 Wohnungen
	Dachgeschoss	2 Wohnungen

2.6.1 Rohbau

Konstruktion:	massive konventionelle Bauweise
Keller:	Boden- Naturstein (Treppenhaus), Beton, Estrich gestrichen (Kellergeschoss) Wände - massives Mauerwerk, Beton, geputzt und Anstrich (Treppenhaus), Fugenglattstrich, gespachtelt gestrichen (Kellergeschoss) Decke - örtlich gegossene Betondecke, gestrichen geputzt (Treppenhaus) gestrichen Schalrein entgratet (Kellergeschoss)
Geschosse:	Wände - massives Mauerwerk Decke - Betondecke geputzt gestrichen
Treppe KG - DG:	Betontreppe mit Naturstein, Stahlgeländer, Stahlhandlauf
Dach:	konventionell gezimmerter Dachstuhl, Holz nicht auf Schädlingsbefall untersucht, bauzeittypische Wärmedämmung wird unterstellt
Dachabdichtung:	Satteldach mit Betonpfannen
Regenentwässerung:	vorgehängte Rinnen und Fallrohre aus Zinkblech
Fassade:	Klinker
Hauseingang/ Fenster:	Aluminiumrahmentür mit Isolierverglasung, Kunststofffenster mit Isolierverglasung (Treppenhaus)
Sonstiges:	Waschmaschinenanschluss und Trocknerplatz im Kellergeschoss, Mieterkeller mit Heizkörper

2.6.2 Ausbau

Wohnungseingangstür:	geschlossenes Türblatt mit Spion, Gegensprechanlage und Türöffnerfunktion
Fenster:	Kunststofffenster mit Isolierverglasung und Rollläden; Stulpflügeltüren zur Terrasse, Dachflächenfenster in einem guten Zustand
Sonnenschutz:	elektrisch zu bedienende Kunststoffrollladen, Markisen
Boden:	Fliesen, Parkett in einer mittleren bis guten Qualität und einem guten Zustand
Wand:	geputzt und Anstrich, Fliesen/Glas im Nassbereich in einer mittleren bis guten Qualität und einem guten Zustand
Decke:	geputzt/gespachtelt und Anstrich, Rigips gespachtelt (Abstellraum) in einer mittleren bis guten Qualität und einem guten Zustand
Innentüren:	Holztürblätter (Weißlack), Holzzargen in einer mittleren bis guten Qualität und einem gepflegten Zustand, teils leicht beschädigt
Sanitäre Ausstattung	
WC:	wandhängendes WC mit Unterputzspülkasten, Waschtisch mit Kalt- und Warmwasser elektrische Entlüftung in einer mittleren bis guten Qualität und einem gepflegten Zustand
Bad:	bodengleiche Dusche, wandhängendes WC mit Unterputzspülkasten, Waschtisch mit Kalt- und Warmwasser in einer mittleren bis guten Qualität und einem gepflegten Zustand
Küche:	Anschlüsse im Schrankbereich, E-Herdanschluss in einer guten Qualität und einem normalen Umfang, offene Küche (Küche wurde von dem Mieter eingebracht)
Sonstiges	2 Terrassen

Die Wohnung ist für eine Eigennutzung oder Vermietung gut geeignet.

Technische Ausstattung

Energieträger:	Fernwärme
Wärmeerzeugung:	Fernwärmeübergabe im Kellergeschoss
Wärmeübertragung:	Fußbodenheizung in einem normalen Umfang
Heizung:	Fernwärmeübergabe im Kellergeschoss
Warmwasser:	zentral über Fernwärme
Elektroinstallation:	bauzeittypische Elektro-Unterverteilung mit einer zeitgemäßen Anzahl an Sicherungsautomaten mit FI-Schalter; ausreichende Anzahl an Steckdosen und an Lichtauslässen; Unterputzinstallation in einem normalen Umfang

2.6.3 Außenanlagen

Technische Außenanlagen:	Die technischen Außenanlagen (im Erdreich verlegte Anschlüsse und Rohre) konnten nicht geprüft werden und Schäden wurden nicht benannt.	
Ver- und Entsorgung:	Entwässerung	– Anschluss an die öffentliche Kanalisation
	Versorgung	– Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung – Erdkabelanschluss – Anschluss an das Fernwärmenetz – Anschluss an die Telekommunikation – Anschluss an das Kabelfernsehen
Vorgarten/Zugang:	Die begeh- und befahrbaren Flächen sind mit Betonpflaster befestigt. Die verbleibenden Flächen sind mit Gestaltungsgrün/Steingärten bepflanzt.	
Gartenflächen	Die Gartenflächen stehen im Sondernutzungsrecht der Erdgeschosswohnungen und können von dem Nutzer der Dachgeschosswohnung nicht genutzt werden.	

2.6.4 Nebengebäude

Garage	individuell errichtete Garage als Teil einer Garagenzeile bestehend aus Carport und Garagen	
Konstruktion:	individuelle Konstruktion Wände -massives Mauerwerk Decke - Holzbalken	
Dach:	Flachdach	
Dachabdichtung:	Gründach	
Fassade:	Klinker	
Boden:	Betonpflaster	
Wand:	Holzverkleidung als Trennwand	
Decke:	Holzkonstruktion	
Tor:	motorisch angetriebenes Garagentor	

2.6.5 Zustand und Beurteilung

Zustand/Schäden:	Die notwendigen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen wurden durchgeführt und das Mehrfamilienhaus und die Eigentumswohnung befinden sich in einem gepflegten Zustand. Modernisierungen oder durchgreifende Sanierungen waren bisher nicht erforderlich. Trotz des gepflegten Zustandes waren folgende geringe Schwächen bei der Ortsbesichtigung erkennbar: - kleine Wasserflecken im Deckenbereich der Küche (Ursache unbekannt) - leichte Beschädigung im Anstrich der Türen Hier wird nochmals darauf verwiesen, dass bei der Ortsbesichtigung nicht das Gesamtgebäude besichtigt werden konnte und dass in den nicht besichtigten Wohnungen weitere Schäden vorhanden sein könnten, die von der Eigentümergemeinschaft zu beheben sind. Aus den Protokollen der Eigentümerversammlungen gehen jedoch keine anstehenden Reparaturen hervor. Zusammenfassend ist ein weitestgehend gepflegter und stetig instandgehaltener Zustand erkennbar gewesen. Schäden, die einen Abzug bei der Wertableitung rechtfertigen würden, waren bei der Ortsbesichtigung nicht erkennbar
Energetische Situation:	Nennenswerte energetische Maßnahmen, die an dem Bestandsgebäude durchgeführt wurden, waren bei der Ortsbesichtigung nicht erkennbar und auch noch nicht erforderlich. Es kann von einem baujahrestypischen energetischen Zustand ausgegangen werden. Inwieweit die Mindestanforderungen an das GEG eingehalten werden, konnte im Rahmen der Ortsbesichtigung nicht geprüft werden, da unter anderem keine zerstörerischen Maßnahmen oder Bauteilöffnungen im Rahmen einer Wertermittlung durchgeführt werden und Informationen zu den betreffenden Bauteilen nicht vorlagen. Entsprechend der Gebäudeausstattung wird von einem guten bauzeittypischen Wärmeschutz des Gebäudes mit daraus resultierenden moderaten Energiekosten ausgegangen. Es handelt sich jedoch um eine Fernwärmeheizung und der Spielraum der Kosteneinsparung ist im Vergleich zu anderen Energieträgern begrenzt.
Drittverwendungsfähigkeit:	Die Eigentumswohnung in der Lage ist ausschließlich für eine Wohnnutzung geeignet. Eine anderweitige Nutzung als die einer Wohnnutzung ist nicht naheliegend und würde keinen wirtschaftlichen Vorteil bringen. Für eine Nutzung durch einen Dritten sind keine Einschränkungen erkennbar gewesen.
Beurteilung:	Bessere Investorenarchitektur aus den 2010er Jahren in einem mehrfach verspringenden Baukörper mit einem Satteldach mit vorgelagerten Terrassen, der in 6 Eigentumswohnungen aufgeteilt wurde und aktuelle und zeitgemäße Anforderungen gut erfüllt. Bei der Wohnung handelt es sich um eine 2-Zimmer-Küche-Bad-Wohnung mit separatem WC sowie zwei Terrassen. Die Wohnung ist für einen 2-Personenhaushalt gut geeignet. Alle Räume werden von einem zentralen Flur erschlossen, die Küche ist offen zum Wohnraum ausgerichtet. Die Ausstattung entspricht den bauzeittypischen und zeitgemäßen Anforderungen und trifft den Geschmack der breiten Masse. Es handelt sich überwiegend um bessere Materialien. Insgesamt handelt es sich um eine gepflegte zeitgemäße Dachgeschosswohnung mit 2 Terrassen für eine Einzelperson oder ein Paar.

2.7 Flächen- und Massenangaben

2.7.1 Grundstücksgröße

Die Grundstücksgröße wurde gemäß vorliegendem Grundbuchauszug angenommen und durch Abgleich mit der Liegenschaftskarte auf Plausibilität überprüft.

Grundstück **1.880 m²**

2.7.2 Bruttogrundfläche (BGF)

Ermittlung der Brutto-Grundfläche (BGF) Mehrfamilienhaus

Kellergeschoss	23,74 m	x	15,74 m	=	374 m ²	
	6,13 m	x	-5,00 m	=	-31 m ²	
	6,13 m	x	-5,00 m	=	-31 m ²	
	1,38 m	x	-3,63 m	=	-5 m ²	
	1,38 m	x	-3,63 m	=	-5 m ²	
	4,26 m	x	-0,75 m	=	-3 m ²	
Summe Kellergeschoss					299 m ²	<u>299 m²</u>
Erdgeschoss	23,74 m	x	15,74 m	=	374 m ²	
	6,13 m	x	-5,00 m	=	-31 m ²	
	6,13 m	x	-5,00 m	=	-31 m ²	
	1,38 m	x	-3,63 m	=	-5 m ²	
	1,38 m	x	-3,63 m	=	-5 m ²	
	4,51 m	x	-0,75 m	=	-3 m ²	
Summe Erdgeschoss					299 m ²	<u>299 m²</u>
Obergeschoss	23,74 m	x	15,74 m	=	374 m ²	
	6,13 m	x	-5,00 m	=	-31 m ²	
	6,13 m	x	-5,00 m	=	-31 m ²	
	1,38 m	x	-3,63 m	=	-5 m ²	
	1,38 m	x	-3,63 m	=	-5 m ²	
	4,51 m	x	-0,75 m	=	-3 m ²	
Summe Obergeschoss					299 m ²	<u>299 m²</u>
Dachgeschoss	20,99 m	x	12,24 m	=	257 m ²	
	1,88 m	x	-6,13 m	=	-11 m ²	
	1,88 m	x	-6,13 m	=	-11 m ²	
	4,51 m	x	-0,75 m	=	-3 m ²	
Summe Dachgeschoss					231 m ²	<u>231 m²</u>
Summe BGF Mehrfamilienhaus gesamt (auf 1 m² gerundet)						1.128 m²

Die Ermittlung der maßgeblichen Grundflächen gemäß DIN 277 (a und b) erfolgte sachverständig anhand der vorliegenden Bauzeichnungen, welche mit dem Baubestand (soweit möglich) zum Zeitpunkt der Ortsbeichtigung abgeglichen wurden. Für die Ermittlung der Brutto-Grundfläche sind nur die Grundflächen von überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen (Bereich a) und überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen (Bereich b) zu berücksichtigen. Auskragende Balkone, einschließlich überdeckter Balkone, bleiben unberücksichtigt, hingegen werden eingerückte Loggien hinzugerechnet.

2.7.3 Geschossflächenzahl (GFZ)

Berechnung der GFZ

Geschoss	BGF	Faktor	
Kellergeschoss	299 m ² x	0,00 =	0 m ²
Erdgeschoss	299 m ² x	1,00 =	299 m ²
Obergeschoss	299 m ² x	1,00 =	299 m ²
Dachgeschoss	231 m ² x	0,00 =	0 m ²
			598 m ² / 979 m ² = 0,6

Begründung

Die Grundlage zur Berechnung der GFZ bildet gemäß Angaben des Gutachterausschusses die BauNVO von 1990, bei der nur die Vollgeschosse im Sinne der BauO NRW angerechnet werden. Vollgeschosse im Sinne der BauO NRW sind oberirdische Geschosse, die eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. Weiter ist ein Geschoss nur dann ein Vollgeschoss, wenn es bei einem geneigten Dach die genannte Höhe über mehr als 3/4 und bei einem Flachdach von 2/3 der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses hat. Gemäß Berechnungen zu dem Bauantrag handelt es sich bei dem Dachgeschoss nicht um ein Vollgeschoss.

2.7.4 Wohnfläche

Um eine bessere Übersicht zu erhalten werden die Raumbezeichnungen der Planungen übernommen, auch wenn diese inzwischen von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Ermittlung der Wohnfläche

Wohnung Nr. 5

Wohnen Essen Kochen	34,01 m ²
Garderobe	1,74 m ²
Flur	2,39 m ²
WC	1,47 m ²
Schlafen	16,77 m ²
Bad	8,14 m ²
Koffer	2,38 m ²
Terrasse (25%)	3,06 m ²
Terrasse (25%)	3,67 m ²
Summe Wohnung Nr. 5	73,63 m ²
Summe Wohnfläche gesamt (gerundet)	74,00 m²

Ein örtliches Flächenaufmaß wurde auftragsgemäß nicht erstellt, daher kann die tatsächliche Wohnfläche geringfügig abweichen. Eine Gewähr für Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Bei der Ortsbesichtigung wurden Kontrollmessungen vorgenommen. Hierbei konnten die Maßangaben in den Plänen annähernd bestätigt werden.

Die Terrassen sind mit 50% der vorhandenen Flächen in den Raumstempeln dargestellt. Nach der Wohnflächenverordnung (WoFIV) sollen diese jedoch nur mit 25% der Grundfläche angerechnet werden.

In der Teilungserklärung wird eine Wohnfläche von 67 m² angegeben. Es ist nicht bekannt wie die Miteigentumsanteile oder die in der Teilungserklärung angegebene Wohnfläche berechnet wurden. Diese weichen jedoch deutlich von den Werten in den Raumstempeln der Teilungspläne ab. Aus der zur Verfügung gestellten Nebenkostenabrechnung geht hervor, dass keine Nebenkosten nach Flächen abgerechnet werden.

Nachfolgend wird die Wohnfläche nach den Teilungsplänen angesetzt, da dies den tatsächlichen Gegebenheiten und dem Marktverhalten am nächsten kommt.

Hinweis:

Eine Übernahme der angegebenen Wohnfläche für andere Zwecke wie beispielsweise in Kauf- oder Mietverträgen oder zur Nebenkostenabrechnung ist **nicht zulässig** und **wird untersagt**. In diesen Fällen wird empfohlen, ein zweckgebundenes Aufmaß anfertigen zu lassen.

Wohnflächenfaktoren

Wohnflächenfaktor bezogen auf die BGF

- Kennzahl Wfl. / BGF = (571 m² / 1.128 m²) 0,51

Wohnflächenfaktor bezogen auf die Geschossfläche (oberirdische BGF)

- Kennzahl Wfl. / GF = (571 m² / 829 m²) 0,69

Mit den Wohnflächenfaktoren kann die Wohnfläche gegenüber der Bruttogrundfläche und der Geschossfläche hinreichend plausibilisiert werden. Als Gesamtwohnfläche werden in der Teilungserklärung 571 m² angegeben. Diese Angabe der Fläche kann für die Ermittlung des Wohnflächenfaktors als ausreichend genau bezeichnet werden.

Die Wohnflächenfaktoren liegen im unteren Bereich der plausiblen Spanne. Wegen der nur in Teilen nachvollziehbaren Flächenangaben in der Teilungserklärung sind die Faktoren mit größeren Unsicherheiten behaftet.

2.7.5 Anzahl der Stellplätze

Anzahl der Stellplätze

Stellplätze in der Garage 1 Stk

Gemäß Teilungserklärung und Erkenntnissen bei der Ortsbesichtigung bestehen Sondernutzungsrechte an einem Stellplatz in einem Carport. Der Carport wurde nachträglich mit einem elektrischen Garagentor ausgestattet, sodass es eine Garage geworden ist.

2.8 Beurteilung Marktgängigkeit

Nach den rückläufigen Tendenzen auf dem Immobilienmarkt zeigen sich ab der zweiten Jahreshälfte 2024 erste Erholungstendenzen und die gefallen Preise tendieren seitwärts bzw. steigen wieder an. Im laufenden Geschäftsjahr 2025 stabilisiert sich der Immobilienmarkt und in Teilen steigen die Preise wieder, abhängig von der Lage und der Immobilienart.

Ein Grund sind die stabilen Bauzinsen, die Finanzierungen kalkulierbarer machen. Steigende Mieten erhöhen den Druck, Eigentum zu erwerben, und gespartes Eigenkapital verbessert die Ausgangsposition vieler Käufer. Ein knappes Angebot trifft auf neue Kaufbereitschaft – das ist ein klassischer Preistreiber.

Dennoch ist der Immobilienboom des letzten Jahrzehnts vorbei und Preissteigerungen wie in der Niedrigzinsphase sind nicht mehr zu erwarten. Generell gilt, dass gut erhaltene und energetisch kalkulierbare Immobilien eine höhere Nachfrage erwarten lassen als vernachlässigte Immobilien. Immobilien, die älter als ca. 40 Jahre sind, bisher nicht grundlegend modernisiert wurden und technisch veraltet sind, lassen sich nur mit überdurchschnittlichen Abschlägen am Markt platzieren. Zudem ist festzustellen, dass sich die Vermarktungsdauer deutlich verlängert hat.

Stärken:

- geringe Anzahl vergleichbarer Immobilien aus diesem Baujahr
- gesuchte Wohnungsgröße, Ausstattung
- in der Analyse wurde das Umfeld als mittlere bis gute Wohnlage bewertet
- mit einem Baujahr von 2013 ein relativ junges Gebäude - zum Wertermittlungstichtag stärkere Nachfrage, da aufgrund der aktuellen Verunsicherungen Immobilien mit einem geringen Modernisierungsrisiko stärker nachgefragt sind als ältere Gebäude mit einem hohen Modernisierungsrisiko
- die Eigentumswohnung erfüllt zum Wertermittlungstichtag gute Anforderungen an Wohnraum, größere Investitionen sind bei einem Eigentümerwechsel nicht zwingend nötig, barrierearmes Objekt
- gepflegtes Mehrfamilienhaus - soweit erkennbar

Schwächen:

- abnehmende Nachfrage zum Wertermittlungstichtag
- gestiegene Zinsen bei alternativen Finanzanlagen mit vergleichbarem Risiko bilden ein Substitut zu Immobilien
- für Familien tendenziell ungeeignet - Käuferkreis beschränkt sich auf Paare und Einzelpersonen

Chancen:

- langfristige Altersabsicherung und Anlage auf das generell spekulative langfristige steigende Wertniveau von Immobilien
- Mieten steigen stärker als die Immobilienpreise somit höhere Renditen, die die gestiegenen Zinsen kompensieren

Bedrohungen:

- seit 2022 anhaltende Rezession mit erhöhten Unsicherheiten für die Wirtschaft
- im Vergleich zu den letzten 10 Jahren höhere Finanzierungszinsen zum Wertermittlungstichtag, die sich noch nicht in den Marktpreisen widerspiegeln
- insgesamt schwächere allgemeine Perspektive für die Stadt Gelsenkirchen bzw. das Ruhrgebiet in Bezug auf Demografie, Arbeitsmarkt und Wirtschaftswachstum

Beurteilung

Insgesamt überwiegen die Stärken und Chancen und es wird für die zu bewertende Immobilie eine gute Marktgängigkeit erwartet.

Die Stärken resultierenden aus dem Baujahr und dem Zustand sowie der Lage und die Schwächen aus der kriselnden wirtschaftlichen Gesamtsituation.

3 WERTERMITTLUNG

Legaldefinition: Der Verkehrswert (Marktwert) eines Grundstücks wird durch den Preis bestimmt, der im Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Wertermittlungsobjekts ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.⁶

Es handelt sich hierbei um einen objektiven bzw. allgemeingültigen Wert, den das Grundstück für jedermann hat. Er ist intersubjektiv nachvollziehbar und nachprüfbar. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes sind grundsätzlich die Vorschriften der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) als allgemeingültige Bewertungsregeln in Deutschland zu berücksichtigen.

Nach § 6 ImmoWertV sind zur Ermittlung des Verkehrswerts

- das Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26)
- das Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34)
- das Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39)

oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen (§ 6 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV). Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und den sonstigen Umständen des Einzelfalls zu wählen; die Wahl ist zu begründen (§ 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV).

Das Vergleichswertverfahren kommt zur Anwendung, wenn eine ausreichende Anzahl an Vergleichskauffällen für vergleichbare Objekte vorliegt und oder objektspezifische Vergleichsfaktoren ermittelt wurden. Es ist vornehmlich für Eigentumswohnungen und standardisierte Ein- und Zweifamilienhäuser geeignet und bildet das Standardverfahren für die Bodenwertermittlung. Liegen geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese anstelle von oder ergänzend zu den Vergleichskaufpreisen zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 26 Abs. 2 ImmoWertV).

Das Ertragswertverfahren kommt insbesondere bei Grundstücken in Betracht, bei denen der marktüblich erzielbare Ertrag im Vordergrund steht. Dem Käufer kommt es in erster Linie darauf an, welche Verzinsung ihm das investierte Kapital einbringt. Dies ist zum Beispiel bei Miet- und Geschäftsgrundstücken und gemischt genutzten Grundstücken der Fall. Der Ertragswert orientiert sich ausschließlich an den Renditeerwartungen, die mit dem Objekt verbunden sind.

Das Sachwertverfahren ist dagegen bei bebauten Grundstücken anzuwenden, bei denen die Eigennutzung im Vordergrund steht und die Kaufentscheidung nach persönlichen Motiven erfolgt. Weitere Aspekte sind die Möglichkeiten, eigene Wohnvorstellungen umsetzen zu können, der Aufbau einer Kapitalanlage (Alterssicherung) und die Sicherheit vor Mietkündigungen und Mieterhöhungen. Dies gilt vorwiegend für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke.

Der jeweils ermittelte Vergleichs-, Ertrags- oder Sachwert (vorläufiger Verfahrenswert) ist an die Situation des Grundstücksmarktes anzupassen und ein marktangepasster vorläufiger Verfahrenswert zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 ImmoWertV). Hierzu sind verfahrenstypische Marktanpassungsfaktoren anzuwenden, welche aus dem Geschehen des Grundstücksmarktes abgeleitet sind. Hierbei ist die Modellkonformität zu beachten (§10 ImmoWertV). Nur ein identischer Weg zur Ableitung des jeweils vorläufigen Verfahrenswerts führt zur richtigen Anwendung des jeweiligen Marktanpassungsfaktors.

Abweichungen oder objektspezifische Eigenschaften des Wertermittlungsobjektes oder besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die im jeweils vorläufigen Wert noch nicht berücksichtigt werden konnten, sind nach Anwendung der Marktanpassungsfaktoren mittels Zu- und Abschlägen bei der Wertermittlung unter dem Punkt „besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale“ zu berücksichtigen (§8 ImmoWertV), soweit sie in den Marktanpassungsfaktoren noch nicht berücksichtigt sind.

⁶ § 194 BauGB

3.1 Bewertungsmodell

3.1.1 Verfahrenswahl

Nach § 6 ImmoWertV sind bei der Wertermittlung ein oder mehrere Verfahren (Vergleichs-, Ertrags- und/oder Sachwertverfahren) unter Berücksichtigung der Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr heranzuziehen. Bei Eigentumswohnungen wird der Verkehrswert in der Regel nach dem Vergleichswertverfahren abgeleitet. In diesem Fall liegt eine ausreichende Anzahl von zeitnahen Vergleichspreisen aus vergleichbaren Wohnhäusern vor und der Verkehrswert wird aus dem Vergleichswertverfahren abgeleitet.

Der Ertragswert wurde stützend gerechnet bestätigt die Werte im Vergleichswertverfahren.

3.1.2 Gutachterausschuss-Modell

Ertragswertmodell gemäß Grundstücksmarktbericht 2025

Die ausgewiesenen Liegenschaftszinssätze wurden auf Basis geeigneter Kaufdaten aus dem Zeitraum des Geschäftsjahres 2024 ermittelt. Bei der Auswertung wurden nur Fälle berücksichtigt, bei denen die Restnutzungsdauer mindestens 12 Jahre und deren Alter mehr als 2 Jahre betrug. Die Gesamtnutzungsdauer wurde laut ImmoWertV Anlage 1 und die Bewirtschaftungskosten nach Anlage 3 ImmoWertV angesetzt.⁷

Der Gutachterausschuss hat kein ortsspezifisches Modell für das Vergleichswertverfahren veröffentlicht.

3.1.3 Ableitung der Nutzungsdauern

Die Restnutzungsdauer eines Gebäudes orientiert sich i. d. R. an der Differenz zwischen dem Gebäudealter und der angesetzten Gesamtnutzungsdauer. Durchgeführte oder unterlassene Modernisierungen oder Sanierungen haben einen Einfluss auf die Restnutzungsdauer, sodass ggf. die Restnutzungsdauer anzupassen ist und ein sogenanntes fiktives Baujahr errechnet wird.

Nutzungsdauern Mehrfamilienhaus

Die Gesamtnutzungsdauer wird gemäß Ertragswertmodell⁸ pauschal mit 80 Jahren angesetzt. Zum Wertermittlungstichtag befand sich die Immobilie in einem baulich unveränderten Zustand, sodass das Ursprungsbaujahr als Basis für die weitere Berechnung der Nutzungsdauern herangezogen werden kann.

Nutzungsdauern Garage

Für die Garage wird gemäß Anlage 1 ImmoWertV eine reduzierte Gesamtnutzungsdauer von 60 Jahren angenommen. Hieraus ergibt sich in Bezug auf das Stichjahr 2025 eine Restnutzungsdauer von 48 Jahren.

⁷ Grundstücksmarktbericht für die Stadt Gelsenkirchen 2025; Seite 68

⁸ Die Gesamtnutzungsdauer des Modells ist konform mit der Anlage 1 der ImmoWertV.

Nutzungsdauern Mehrfamilienhaus

Stichjahr der Wertermittlung	2025
Baujahr	2013
Gesamtnutzungsdauer	80 Jahre
Alter der baulichen Anlagen	12 Jahre
wirtschaftliche Restnutzungsdauer	68 Jahre

Nutzungsdauern Garage

Baujahr	2013
tatsächliches Alter	12 Jahre
Gesamtnutzungsdauer	60 Jahre
Alter der baulichen Anlagen	12 Jahre
wirtschaftliche Restnutzungsdauer	48 Jahre

Hinweis Eigentümergemeinschaft

Eine Eigentümergemeinschaft steht unter dem Aspekt der Unauflösbarkeit der Gemeinschaft. Dies bedeutet, dass theoretisch eine endlose Nutzungsdauer anzunehmen ist. Bei der gewählten Nutzungsdauer handelt es sich um eine theoretische und modellabhängige gewählte Gesamtnutzungsdauer. Das Nebengebäude teilt das Schicksal der Eigentümergemeinschaft und unterliegt somit ebenfalls einer theoretisch endlosen Nutzungsdauer.

3.2 Bodenwertermittlung

In Anbetracht der hohen Qualität und Dichte der Bodenrichtwerte sowie einer nicht zu erwartenden Qualitätsverbesserung durch eine unmittelbare Vergleichswertermittlung des Gutachters erfolgt die Bodenwertermittlung aus dem Bodenrichtwert. Der vom örtlichen Gutachterausschuss veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner relativen Richtigkeit als zutreffend beurteilt.

Das Grundstück lässt sich in zwei Bodenqualitäten aufteilen. Zum einen das mit dem Mehrfamilienhaus bebaute Grundstück Flurstück 471 und das als private Straße genutzte Flurstück 465.

Grundstück

Lfd. Nr.	Flur	Flurst.	Wirtschaftsart und Lage	Größe
1	127	471	Gebäude- und Freifläche	979 m ²
2/zu 1	127	465	Verkehrsfläche	901 m ²
Gesamtgröße				1.880 m²
davon Hauptfläche				979 m ²
davon private Straßenfläche				901 m ²

Bodenrichtwert

260 €/m²

Grundstücksgröße rentierlicher Anteil	979 m ²			
Bodenwertansatz	260 €/m ²			
	260 €/m ² x	979 m ²	=	254.540 €

Miteigentumsanteil	123 /	1.000stel	=	31.308 €
Rundung				-308 €

Bodenwert anteilig 31.000 €

Grundstücksgröße private Straßenfläche	901 m ²			
Bodenwertansatz private Straßenfläche	130 €/m ²			
	130 €/m ² x	901 m ²	=	117.130 €

Bodenwert (private Straßenfläche) 117.130 €

Miteigentumsanteil private Straßenfläche	307,19 /	10.000stel	=	3.598 €
Rundung				2 €

Bodenwert (private Straßenfläche Miteigentumsanteil) 3.600 €

Gesamtbodenwert	34.600 €
Bodenwert rentierlicher Anteil	31.000 €

Bodenwert (private Straßenfläche) 3.600 €

(dieser Bodenwertanteil wird bei den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen berücksichtigt)

BEGRÜNDUNG

Der zonale Bodenrichtwert ist in der Bodenrichtwertkarte 2025 wie folgt ausgewiesen:

Lage und Wert

Gemeinde	Gelsenkirchen
Postleitzahl	45894
Ortsteil	Buer
Bodenrichtwertnummer	1333200
Bodenrichtwert	260 €/m ²
Stichtag des Bodenrichtwertes	01.01.2025

Beschreibende Merkmale

Entwicklungszustand	baureifes Land
Beitragszustand	beitragsfrei
Nutzungsart	Wohnbaufläche
Geschosszahl	III
Geschossflächenzahl (GFZ)	1,0
Bemerkung	Bei abweichenden Merkmalen (unterschiedliche bauliche Ausnutzung) ist gemäß der örtlichen Fachinformationen (Anlage 11 der WertR 2006) auf die tatsächliche Ausnutzung umzurechnen.
Freies Feld	Heimat

In Bezug auf die wertbildenden Parameter wie Entwicklungszustand, Beitragszustand, Nutzung und Geschosszahl, stimmt das zu bewertende Grundstück hinreichend mit dem Referenzgrundstück überein, so dass diesbezüglich keine weitere Anpassung erfolgt.

In Bezug auf die Geschossflächenzahl wird der Bodenrichtwert gemäß Angaben zu dem Bodenrichtwert nach den Umrechnungskoeffizienten Anlage 11 WertR 06 an die tatsächlich vorhandene Geschossflächenzahl im Sinne der wertrelevanten Geschossflächenzahl (WGFZ) angepasst.

Der anteilige Bodenwert wird aus dem angepassten Bodenwert und dem Miteigentumsanteil errechnet und in der Bodenwertberechnung auf 1 €/m² gerundet.

Private Straßenflächen

Für den Miteigentumsanteil des Wegegrundstücks wird in Anlehnung an die Erläuterungen zu dem Bodenrichtwert 50% (auf 1 € gerundet) vom Bodenrichtwert angesetzt. Dieser Abschlag berücksichtigt in einem ausreichenden Maße die funktionstypischen Eintragungen im Baulastenverzeichnis. Der Miteigentumsanteil wird bei der Ableitung des Verkehrswertes unter dem Punkt besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale eingerechnet.

Hier wird der Wert des Miteigentumsanteils an dem Weg zunächst in der Berechnung oben informativ aufgeführt.

3.3 Ertragswertermittlung

Im Folgenden wird die Ertragswertberechnung für das zu bewertende Objekt durchgeführt. Erläuterungen der Eingaben finden sich im Anschluss.

3.3.1 Ertragsaufstellung

Flächenmieten

Bezeichnung der Mietfläche	Nutzung		tatsächliche Mieten		angesetzte Mieten	
		Fläche	Miete	Ertrag	Miete	Ertrag
Wohnung Nr. 5	W	74,0 m ²	7,39 €/m ²	546,86 €	9,30 €/m ²	688,20 €
		74,0 m²	ø 7,39 €/m²	546,86 €	ø 9,30 €/m²	688,20 €

Stellplätze

Art des Stellplatzes	Nutzung		tatsächliche Mieten		angesetzte Mieten	
		Anzahl	Miete	Ertrag	Miete	Ertrag
Stellplätze in der Garage	GA	1 Stk	50,00 €/St	50,00 €	50,00 €/St	50,00 €
		1 Stk	ø 50,00 €/St	50,00 €	ø 50,00 €/St	50,00 €

Zusammenfassung der Mieterliste

marktübliche Mieterträge Wohnen	688,20 €
marktübliche Mieterträge Garage	50,00 €
marktübliche Mieterträge monatlich gesamt	738,20 €
marktüblicher jährlicher Rohertrag 738,20 € x 12	rd. 8.858 €

BEGRÜNDUNGEN

Rohertrag

Der maßgebliche Rohertrag wird aus den marktüblichen Mieten abgeleitet, die nach den Marktverhältnissen am Wertermittlungsstichtag in vergleichbaren Objekten durchschnittlich erzielbar sind. Es handelt sich hierbei um Mieten, die viele Nutzer zum Wertermittlungsstichtag und über eine mittelfristige Mietdauer bereit wären zu zahlen. Die nachhaltige Erzielbarkeit soll ausschließen, dass eine kurzfristig über oder unter dem Marktniveau liegende Miete in die Ertragswertberechnung einfließt und das Ergebnis verfälscht.

Bei Wohnimmobilien orientiert sich die marktübliche Miete daher maßgeblich an der ortsüblichen Vergleichsmiete, welche als Mischung von Neu- und Bestandsmieten von örtlichen Vertretern der Mieter und der Vermieter festgestellt wird. Hierbei ist anzumerken, dass die Mieten grundsätzlich keine punktgenauen Werte darstellen, sondern vielmehr in einer Spanne liegen, deren Streuung nicht auf bestimmte Parameter zurückzuführen ist. Dies resultiert aus der Preisbildung am Wohnungsmarkt und aus den jeweiligen Verhandlungserfolgen des Mieters bzw. des Vermieters.

Sofern geeignete tatsächliche Mieten vorliegen, sind diese bei der Ableitung des Rohertrages zu prüfen, da sie die Individualität des Wertermittlungsobjektes unmittelbar widerspiegeln.

Letztlich kann der Ansatz des Rohertrages jedoch nicht unabhängig vom verwendeten Ertragswertmodell gewählt werden. Weicht demnach die tatsächlich einkommende oder erzielbare Miete erheblich vom Ansatz im Ertragswertmodell ab, so ist zunächst die Basismiete des Ertragswertmodells anzusetzen und die Abweichung ggf. als besonderes Grundstücksmerkmal (boG) bei der Wertableitung zu berücksichtigen.

Es wird darauf hingewiesen, dass weder in rechtlicher noch tatsächlicher Richtung geprüft wird, ob vorgetragene Miet-/Pachtverträge wirksam sind und ob das Sonderkündigungsrecht des Erstehers gem. § 57 a ZVG durchsetzbar ist. Ferner wird nicht geprüft, ob evtl. gesetzliche Regelungen oder Rechtsprechung zum Mieterschutz in Frage kommen. Im Streitfall ist hierfür eine Einzelentscheidung erforderlich.

Tatsächliche Mieten

Bei der Ortsbesichtigung wurde eine Miete für die Wohnung von monatlich 920 € warm inkl. Stellplatz angegeben. Nach der Jahresabrechnung 2024 fielen für die Wohnung Nebenkosten in Höhe rd. 323 € monatlich an. Wird zu den Nebenkosten in Höhe von 323 € eine geschätzte Garagenmiete von 50 € hinzugerechnet ergibt sich eine Netto-Kaltmiete in Höhe von 546,72 € bzw. 8,16 €/m² in Bezug auf die Wohnfläche von 67 m². Die angesetzte Wohnfläche aus der Teilungserklärung enthält nicht die Flächenanteile der Terrassen und des Abstellraumes. Bei einer Wohnfläche nach WoFIV von rd. 74 m² ergibt sich eine Flächenmiete 7,39 €/m².

Tabellenmietspiegel Stadt Gelsenkirchen

Mietspiegel für nicht preisgebundene Wohnungen in der Stadt Gelsenkirchen Stand 01.01.2024.

Der Mietspiegel bezieht sich auf den 01.01.2024 und stellt eine „Übersicht über die ortsüblichen Vergleichsmieten“ im Sinne von § 558c BGB dar. Die „ortsübliche Vergleichsmiete“ ist eine Nettokaltmiete. Sie gibt an, welche Entgelte für Mietwohnungen in den vergangenen sechs Jahren für Wohnraum ohne Betriebskosten gezahlt wurden. Bei dem Mietspiegel handelt es sich um eine Fortschreibung des Mietspiegels 2022.

Das Alter und die Größe einer Wohnung bestimmen maßgeblich ihre Beschaffenheit und damit die Miethöhe. Die Mietspiegeltabelle weist acht Baualtersklassen und fünf Wohnungsgrößenklassen aus. Zur Einordnung ist neben der Wohnungsgröße das Jahr der Fertigstellung des Gebäudes maßgeblich. Auch bei modernisierten Wohnungen richtet sich die Zuordnung nach dem ursprünglichen Baujahr und nicht nach dem Jahr der Modernisierung. In dem Mietspiegel werden Spannen ausgewiesen, weil nicht sämtliche Merkmale für die Miethöhe erhoben werden können. Nach Angaben in dem Mietspiegel können in den Spannen folgende Unterschiede zum Ausdruck kommen:

- Art, Umfang und Qualität der Ausstattung
- Lageunterschiede der Wohnungen innerhalb des Stadtgebietes
- Einfluss von Merkmalen, die nicht in ausreichender Fallzahl vorhanden waren bzw. nicht abgefragt/betrachtet wurden

Mietpreise innerhalb der Spannen gelten nach dem Mietspiegel als ortsüblich.

Hierbei wurde folgendes Normobjekt definiert:

- das Gebäude weist einen Unterhaltungszustand auf, bei dem lediglich einzelne Renovierungsmaßnahmen erforderlich sind
- das Gebäude verfügt über keinen Aufzug
- die Wohnung liegt im ersten oder zweiten Obergeschoss des Gebäudes
- Tageslichtbad vorhanden (Badezimmer mit vorhandenem Fenster)
- die Wohnung wurde ohne Fußbodenbelag vermietet
- die Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse
- die Dusche ist nicht barrierearm gestaltet
- der Zugang zur Wohnung ist nicht stufenfrei gestaltet
- die Fenster der Wohnung wurden in den vergangenen 20 Jahren nicht modernisiert
- in den vergangenen 20 Jahren erfolgte keine umfassende Wärmedämmung des Gebäudes
- Bad und Innenausbau wurden in den vergangenen 10 Jahren nicht modernisiert
- die Heizungsanlage wurde in den vergangenen 10 Jahren nicht modernisiert

Bei Abweichungen von dem Normobjekt sind Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen

Gruppe VII Baujahresklasse 2007 bis 2016 Wohnungsgröße C >60 m² bis 90 m²

Spanne / Mittelwert 8,08 €/m² - 8,65 €/m² / 8,35 €/m²

Basiswert Mittelwert		8,35 €/m ²
Gebäudezustand	innen und außen gut erhalten	0,20 €/m ²
Aufzug	vorhanden	0,11 €/m ²
Geschosslage	Dachgeschoss	- 0,06 €/m ²
Barrierearme Dusche	ja	0,14 €/m ²
Lageeinfluss	Buer-Zentrum	0,58 €/m ²
ortsübliche Vergleichsmiete		9,32 €/m ²
gerundet auf 0,05 €/m ² =		9,30 €/m²

Angebotsmieten (Internetportale)

In der näheren Umgebung wird eine ausreichende Anzahl an Mietwohnungen angeboten. Die Größe der Vergleichsobjekte liegt hierbei von 38,5 m² bis 107 m² und die Mietspanne nach Eliminierung der Ausreißer zwischen 5,86 €/m² und 7,79 €/m² und beträgt im Mittel 6,67 €/m².

Eine direkte Vergleichbarkeit mit der zu bewertenden Wohnung ist nicht gegeben. Die zu bewertende Wohnung ist aufgrund der Ausstattung in Verbindung mit dem Baujahr nicht mit den angebotenen Mietwohnungen vergleichbar. Die Angebotsmieten werden daher als Orientierungswerte angegeben. Für die zu bewertende Wohnung ist eine höhere Miete zu erwarten.

Der IVD hat in dem Preisspiegel 2025 eine durchschnittliche Netto-Kaltmiete für einen Neubau (3-Zimmer-Wohnung, ca. 70 m² Wfl.) in Höhe von 8,20 €/m² für einen mittleren Wohnwert, für einen guten Wohnwert 11,50 €/m² und für einen sehr guten Wohnwert 13,50 €/m² angegeben.

Im Internet wird für das II. Quartal 2025 eine durchschnittliche Angebotsmiete von 7,50 €/m² angegeben. Hierbei reicht die Spanne von 6,89 €/m² bis 12,53 €/m². Die Mieten sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.⁹

Mittlere Angebotsmiete (Inserate) **6,67 €/m²**

Angesetzte Mieten/marktübliche Miete

Die vereinbarte Nettokaltmiete für die Dachgeschosswohnung beträgt geschätzt 7,20 €/m² und liegt deutlich über der angesetzten Miete. Im Rahmen der Ertragswertermittlung wird die ermittelte ortsübliche Vergleichsmiete als marktübliche Miete in Höhe von 9,30 €/m² angesetzt. Bei der Wertableitung wird ein Sonderwert eingestellt, der die Ertragsdifferenz ausgleichen soll.

Für die Garage wird eine marktübliche Miete von 50 €/Stk. angesetzt.

Ansatz Wohnungsmieten	Dachgeschosswohnung (auf 0,05 €/m ² gerundet)	9,30 €/m²
Ansatz Stellplatz	Garagenstellplatz	50 €/St.

Hinweis

Dies ist kein Mietwertgutachten. Die Ermittlung der marktüblichen Miete erfolgt für Zwecke der Wertermittlung auf der Grundlage, wie sie auch bei der Ableitung der Liegenschaftszinssätze Anwendung findet.

⁹ Quelle: [<https://www.immobilienscout24.de/immobilienpreise/nordrhein-westfalen/gelsenkirchen/nord/buer/mietspiegel?mapCenter=51.579465%2C7.04904%2C13.150057914267258>]; abgerufen am 04.11.2025

3.3.2 Ertragswertberechnung

jährlicher Rohertrag	8.858 €
-----------------------------	----------------

abzüglich Bewirtschaftungskosten

Instandhaltung

Wohnflächen	74 m ²	x	14,00 €/m ²	=	1.036 €
Garage	1 Stk	x	106,00 €/St	=	106 €
					1.142 €

Verwaltung

Wohnflächen	1 WE	x	429 €/WE	=	429 €
Garage	1 Stk	x	47,00 €/St	=	47 €
					476 €

Mietausfallwagnis

Wohnflächen	2,00% von	8.258 €	=	165 €
Garage	2,00% von	600 €	=	12 €
				177 €

Summe der Bewirtschaftungskosten	- 1.795 €
---	------------------

entspricht ca. 20% des jährlichen Rohertrages

jährlicher Reinertrag	7.063 €
------------------------------	----------------

abzgl. Bodenwertverzinsung

	2,50% von	31.000 €	=	-775 €
--	-----------	----------	---	--------

jährlicher Reinertrag der baulichen Anlagen	6.288 €
--	----------------

Barwertfaktor bei einer wirtsch. Restnutzungsdauer von

68 Jahren und einem Liegenschaftszinssatz von 2,50% = 32,54

Ertrag der baulichen Anlagen	6.288 €	x	32,54	=	204.612 €
------------------------------	---------	---	-------	---	-----------

Bodenwert anteilig	31.000 €
--------------------	----------

Zwischensumme	235.612 €
---------------	-----------

Rundung	388 €
---------	-------

vorläufiger Ertragswert	236.000 €
--------------------------------	------------------

Marktanpassung (§7 (2)) ImmoWertV

Abschlag	-0,85% von	236.000 €	=	- 2.000 €
----------	------------	-----------	---	-----------

vorläufiger marktangepasster Ertragswert	234.000 €
---	------------------

BEGRÜNDUNGEN

Bewirtschaftungskosten

Bewirtschaftungskosten sind für den Eigentümer regelmäßig anfallende Kosten, die notwendig sind, um eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Objektes zu gewährleisten. Bei den maßgeblichen Bewirtschaftungskosten im Rahmen des Ertragswertmodells handelt es sich um Kosten, die mit ihrem langfristigen Durchschnittswert berücksichtigt werden. Die tatsächlichen Kosten können hiervon deutlich abweichen, da sie aufgrund von unregelmäßig durchzuführenden Instandhaltungsmaßnahmen großen jährlichen Schwankungen unterworfen sind. Gemäß Grundstücksmarktbericht werden diese nach der ImmoWertV Anlage 3 angesetzt.

Instandhaltungskosten	Wfl. (auf 1 m ² gerundet)	14,00 €/m²
	Garage	106 €/Stk
Verwaltungskosten	Eigentumswohnung	429 €/Stk
	Garage	47 €/Stk
Mietausfallwagnis	Wohnen vom Jahresrohertrag	2%
Betriebskosten	vollständige Umlage	0 €

Es wird angenommen, dass bei einer Vermietung die üblichen Vereinbarungen getroffen werden, das heißt die Schönheitsreparaturen werden von den Mietern getragen; hingegen übernimmt der Vermieter die Kosten für kleine Instandhaltungen/Kleinreparaturen (§ 28 Abs. 4 II.BV). Darüber hinaus wird angenommen, dass die Betriebskosten vollständig umgelegt werden können. Die Bewirtschaftungskosten für das Objekt liegen insgesamt bei rd. **20%** des jährlichen marktüblichen Rohertrages und können in dieser Höhe für das Objekt und das angesetzte Mietniveau als angemessen eingestuft werden.

Bodenwertverzinsungsbetrag

Der Bodenwert ergibt sich aus der Bodenwertermittlung. Als rentierlicher Bodenwert wird der anteilige Wert des Miteigentums des rentierlichen Bodenwerts angesetzt. Die Verzinsung erfolgt mit dem Liegenschaftszinssatz.

Restnutzungsdauer

Die Restnutzungsdauer wurde vorstehend unter dem Punkt 3.1.3 mit 68 Jahren abgeleitet.

Restnutzungsdauer **68 Jahre**

Aus Gründen der besseren Verständlichkeit wird hier zunächst die Restnutzungsdauer des Mehrfamilienhauses bzw. der Eigentumswohnung auch für die Garage angenommen. Die Garage hat mit einer Gesamtnutzungsdauer von 60 Jahren jedoch nur eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 48 Jahren.

Um die Differenz der unterschiedlichen Restnutzungsdauer zu berücksichtigen erfolgt eine Marktanpassung im Ertragswertverfahren.

Liegenschaftszinssatz

Als Liegenschaftszinssatz für Eigentumswohnungen hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Gelsenkirchen aus Kauffällen 2024 nachfolgende Eckdaten im Grundstücksmarktbericht 2025 veröffentlicht ¹⁰:

Vermietetes Wohnungseigentum	n	Ø LSZ		Ø Wfl		Ø ber. KP		Ø Miete		Ø BWK		Ø REF		Ø RND	
		%		m ²		€/m ²		€/m ²		%				Jahre	
	47	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
		3,3		69		1.092		6,40		29		14,1		28	
		0,0	10,0	33	125	380	2.188	5,60	8,30	20	36	5,6	27,1	13	63
Konfidenz-Intervall		2,6 - 4,0		63 - 76		966 - 1.218		6,24 - 6,57		28 - 30		12,6 - 15,5		24 - 31	
Standardabweichung		2,4		21		429		0,56		4		5,0		13	

¹⁰ Vgl. Grundstücksmarktbericht Stadt Gelsenkirchen 2025; Seite 64

Unter Beobachtung der tatsächlichen Eigenschaften des Wertermittlungsobjektes wird der Liegenschaftszinssatz wie folgt angesetzt. Bei der Schätzung des Liegenschaftszinssatzes wird auch berücksichtigt, dass in der nachstehenden Tabelle einige Argumente doppelt aufgeführt sein können. Grundsätzlich gilt, dass ein geringerer Liegenschaftszinssatz zu einem höheren Ertragswert führt!

Allgemein

Marktdimension: Nach zurückgehenden Preisen zeigt der Immobilienmarkt wieder Erholungstendenzen.	↓
Lage: Je besser die Lage, desto niedriger ist der Liegenschaftszins.	↓
Wohnfläche: Die durchschnittliche Wohnfläche in der Auswertung ist geringfügig kleiner als die Wohnfläche der zu bewertenden Immobilie.	↑
Mietniveau: Die durchschnittliche Miete bei der Auswertung ist deutlich niedriger als die geschätzte Objektmiete.	↑
Restnutzungsdauer: Die durchschnittliche Restnutzungsdauer bei der Auswertung ist deutlich geringer als die Restnutzungsdauer der zu bewertenden Immobilie.	↑
Objektgröße: Es handelt sich um eine Eigentümergemeinschaft mit 6 Wohnungen. Hierbei gilt je größer die Anzahl der Einheiten desto eher handelt es sich um ein Vermietungsobjekt.	↓

Beurteilungen aus der Analyse

Lage/Umfeld: Unter Punkt 2.2 wurde das Umfeld als mittlere bis gute Wohnlage bewertet.	↓↓
Grundstück: Unter Punkt 2.3 wurde eine normale, physische ortsübliche Bebaubarkeit beurteilt, da die Verdachtsmomente für Altlasten im Boden beseitigt wurden.	↔
Grundriss/Aufteilung: Unter Punkt 2.6.5 wurde die Konzeption des Gebäudes beurteilt: Insgesamt handelt es sich um eine gepflegte zeitgemäße Dachgeschosswohnung mit 2 Terrassen für eine Einzelperson oder ein Paar.	↔
Konzept/Schäden: Unter Punkt 2.6.5 wurde der Gebäudezustand beurteilt: Zusammenfassend ist ein weitestgehend gepflegter und stetig instandgehaltener Zustand erkennbar gewesen.	↓
Marktgängigkeit: Nach den Argumenten unter Punkt 2.8 wird für die zu bewertende Immobilie eine gute Marktgängigkeit erwartet.	↓↓

Sonstiges

Verwendung: Die Wohnung ist sowohl als Vermietungsobjekt als auch als Eigennutzerobjekt geeignet. Im Vordergrund wird hier eine Eigennutzung als nachhaltige Verwendung angesehen. Jedoch ist die Wohnung vermietet, was einen zeitnahen Eigennutz erschwert.	↓↓
Stellplatz: Zu der Eigentumswohnung gehört eine Garage. Dies hat einen positiven Einfluss auf die Marktgängigkeit.	↓

Angesetzter Liegenschaftszinssatz: Der Barwertfaktor für die Kapitalisierung ergibt sich aus dem Zinssatz von 2,5% und einer Restnutzungsdauer von $n = 68$ Jahren gemäß Rentenbarwertformel mit einer jährlich nachschüssigen Zeitrente. Hinweis: Besondere Grundstücksmerkmale, d. h. vom Üblichen erheblich abweichend, werden als besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale berücksichtigt.	2,5%
---	------

- ↑↑ deutlich höherer Liegenschaftszins - das zu bewertende Objekt birgt ein deutlich höheres Risiko
 ↑ höherer Liegenschaftszins - das zu bewertende Objekt birgt ein überdurchschnittliches Risiko
 ↔ neutral bzw. eine weitere Anpassung gegenüber einer durchschnittlichen Eigentumswohnung ist erfahrungsgemäß nicht erforderlich
 ↓ geringerer Liegenschaftszins - das zu bewertende Objekt birgt ein geringeres Risiko
 ↓↓ deutlich geringerer Liegenschaftszins - das zu bewertende Objekt birgt ein deutlich geringeres Risiko

Zusätzliche Marktanpassung

An dieser Stelle wird die Differenz zwischen den Restnutzungsdauern des Mehrfamilienhauses/Eigentumswohnung und der Garage berücksichtigt, um eine Vergleichbarkeit zwischen dem Vergleichswert und dem Ertragswert herzustellen. Die geschätzte Restnutzungsdauer ist rd. 20 Jahre kürzer als die angenommene Restnutzungsdauer von dem Mehrfamilienhaus/der Eigentumswohnung.

Nachfolgend wird der Differenzbetrag in einer für die Wertermittlung ausreichenden Genauigkeit ermittelt. Basis ist der Liegenschaftszins des Ertragswertverfahrens.

reduzierte Nutzungsdauer Garage			
monatliche Erträge Garage	- 50 €		
jährliche Erträge Garage	- 600 €		
./. Bewirtschaftungskosten	165 €		
	- 435 €		
kapitalisiert über die Differenz der Nutzungsdauern von 20 Jahren = Barwertfaktor 15,59			
	- 435 € x 15,59	=	- 6.782 €
diskontiert über die Restnutzungsdauer der Garage von 48 Jahren = Diskontierungsfaktor 0,3057			
	- 6.782 € x 0,3057	=	- 2.073 €
			- 2.073 €
Ansatz (Abschlag):			- 2.000 €

Dies entspricht einer Marktanpassung von -0,85%. Die Marktanpassung fließt ungerundet ein.

Marktangepasster vorläufiger Ertragswert

Der marktangepasste vorläufige Ertragswert wird an dieser Stelle noch als vorläufig bezeichnet, weil in ihm die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale (boG) nicht berücksichtigt sind. Insofern ist dieser Wert zum direkten Preisvergleich mit anderen Verfahrensergebnissen oder sonstigen verfügbaren Marktindikatoren geeignet.

vorläufiger marktangepasster Ertragswert	234.000 €
Kennzahl Rohertragsfaktor	26,42
Kennzahl Wert/m² Wfl.	3.162 €/m²

Diese Kennzahlen werden verzerrt, da die Erträge der Garage mit eingerechnet sind. Zur Plausibilisierung werden die Erträge der Garage herausgerechnet. Hierbei werden die monatlichen bzw. jährlichen Erträge um die Bewirtschaftungskosten bereinigt und mit dem Barwertfaktor multipliziert. Bei dieser Berechnung handelt es sich nicht um den Wert der Garage.

ohne Garage	
vorläufiger marktangepasster Ertragswert ohne Garage	219.845 €
Kennzahl Rohertragsfaktor	26,62
Kennzahl Wert/m² Wfl.	2.971 €/m²

Vergleichsfaktoren (Plausibilisierung)

Für Eigentumswohnungen im Weiterverkauf hat der Gutachterausschuss einen Wert von 1.990 €/m² für die Baualtersklasse von 1995 - 2022 ausgewiesen¹¹. Der überwiegende Anteil der Kaufpreise über alle Baualtersklassen lag hierbei unter 100.000 €¹².

Der örtliche Gutachterausschuss hat aus Kaufverträgen folgende Vergleichszahlen abgeleitet:

Immobilienrichtwertnummer 1333201

	Referenz	vorhanden	
Immobilienrichtwert			1.750 €/m ²
Gebäudestandard	mittel	mittel - gehoben	17.5%
Baujahr	1982	2013	28.6%
Wohnfläche	70 m ²	74 m ²	1.0%
Balkon/Terrasse	vorhanden	vorhanden	0.0%
Anzahl der Einheiten im Gebäude 7-12		6	9.7%
Mietsituation	unvermietet	vermietet	-3.0%
Immobilienpreis pro m ² für Wohn- Nutzfläche (gerundet 10 €/m ²)			2.840 €/m ²
Vergleichswert (nur Eigentumswohnung)			210.000 €

Bei der Abfrage wurde der Hinweis gegeben, dass die Eigenschaften der Immobilie stark vom örtlichen Immobilienrichtwert abweichen. Die Aussagekraft der Immobilienpreisauskunft sollte sachverständig eingeschätzt werden.

Für eine Eigentumswohnung (Bestand) wurde von dem IVD für einen einfachen Wohnwert ein Preis von 560 €/m², für einen mittleren Wohnwert 1.060 €/m², für einen guten Wohnwert 2.300 €/m², einen sehr guten Wohnwert 3.250 €/m² und einen Spitzenwert von 3.800 €/m² angegeben.

Für eine neu errichtete Eigentumswohnung wurde 2025 für einen mittleren Wohnwert ein Preis von 2.450 €/m², für einen guten Wohnwert 3.150 €/m², einen sehr guten Wohnwert 3.550 €/m² und einen Spitzenwert von 4.350 €/m² angegeben.

¹¹ Grundstücksmarktbericht für die Stadt Gelsenkirchen 2025; Seite 62

¹² Grundstücksmarktbericht für die Stadt Gelsenkirchen 2025; Seite 59

3.4 Vergleichswertverfahren

Vom örtlichen Gutachterausschuss konnten Vergleichspreise aus dem Zeitraum 2020 bis 2025 der Baualtersklasse ab Baujahr 2000 genannt werden. Diese Vergleichspreise werden in Bezug auf das zu bewertende Wohnungseigentum ausgewertet und gleichnamig gemacht. Die Stichprobe wurde auf Kauffälle mit einem Bodenrichtwertniveau zwischen 220 €/m² und 300 €/m² mit einer Wohnungsgröße zwischen 50 m² und 80 m² und auf eine mittlere bis gute Wohnlage begrenzt.

Für die Auswertung des Vergleichspreises verblieben 10 Kauffälle, die nachfolgend hinsichtlich des Zeitpunkts der Erfassung mit dem im Grundstücksmarktbericht 2025 veröffentlichten Index, hinsichtlich der Vermietungssituation, der Wohnfläche und das Vorhandensein eines Balkon/Terrasse angepasst wurden. Für die nicht in dem Grundstücksmarktbericht veröffentlichten Anpassungsmöglichkeiten wurden auf die Anpassungen aus dem Immobilienpreiskalkulator zurückgegriffen. Lediglich bei dem Argument Erstverkauf aus Neubau/Weiterverkauf wurde für den Erstverkauf aus Neubau ein sachverständiger Abschlag vorgenommen.

3.4.1 Stichprobe

lfd. Nr.	Jahr der Erfassung	Vermietungssituation	WF	Balkon/Terrasse	Weiterverkauf / Neubau	Kaufpreis	Kaufpreis/m ²
1	2020	unvermietet	60 m ²	mit	Neubau	261.500 €	4.375 €/m ²
2	2021	unvermietet	68 m ²	mit	Neubau	249.295 €	3.655 €/m ²
3	2025	unvermietet	78 m ²	mit	Weiterverkauf	170.000 €	2.170 €/m ²
4	2022	unvermietet	60 m ²	mit	Weiterverkauf	197.000 €	3.283 €/m ²
5	2021	unvermietet	64 m ²	mit	Weiterverkauf	160.000 €	2.489 €/m ²
6	2021	vermietet	52 m ²	mit	Weiterverkauf	157.000 €	3.012 €/m ²
7	2021	vermietet	52 m ²	mit	Weiterverkauf	147.000 €	2.839 €/m ²
8	2022	vermietet	62 m ²	mit	Weiterverkauf	190.000 €	3.081 €/m ²
9	2025	vermietet	52 m ²	mit	Weiterverkauf	117.000 €	2.235 €/m ²
10	2023	unvermietet	68 m ²	mit	Weiterverkauf	126.500 €	1.852 €/m ²
Mittelwert							2.899 €/m ²
zu bewertende Wohnung							
	2025	1	74 m ²	mit	Weiterverkauf		

3.4.2 Anpassungen

Der Gutachterausschuss hat bis auf den Index für Eigentumswohnungen¹³ im Weiterverkauf keine ortsspezifischen Umrechnungskoeffizienten ermittelt. Die übrigen Anpassungen werden in Anlehnung an die Anpassungen in dem Immobilienpreiskalkulator und nach sachverständigem Ermessen vorgenommen.

lfd. Nr.	Kaufpreis gezahlt	Jahr der Erfassung	Vermietungssituation	Wohnfläche	Balkon/Terrasse	Weiterverkauf / Neubau	Kaufpreis angepasst
1	4.375 €/m ²	28,2%	-3,0%	1,3%	0,0%	-10,0%	4.962 €/m ²
2	3.655 €/m ²	8,9%	-3,0%	1,1%	0,0%	-10,0%	3.513 €/m ²
3	2.170 €/m ²	0,0%	-3,0%	-1,0%	0,0%	0,0%	2.084 €/m ²
4	3.283 €/m ²	-5,3%	-3,0%	1,3%	0,0%	0,0%	3.056 €/m ²
5	2.489 €/m ²	8,9%	-3,0%	1,2%	0,0%	0,0%	2.661 €/m ²
6	3.012 €/m ²	8,9%	0,0%	1,5%	0,0%	0,0%	3.329 €/m ²
7	2.839 €/m ²	8,9%	0,0%	1,5%	0,0%	0,0%	3.138 €/m ²
8	3.081 €/m ²	-5,3%	0,0%	1,2%	0,0%	0,0%	2.954 €/m ²
9	2.235 €/m ²	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%	0,0%	2.269 €/m ²
10	1.852 €/m ²	7,1%	-3,0%	1,1%	0,0%	0,0%	1.945 €/m ²
2.899 €/m ²							2.991 €/m ²
Ø gezahlter Kaufpreis							Ø angepasster Kaufpreis

Zeitpunkt der Erfassung

Die Vergleichspreise wurden in dem Zeitraum 2020 bis 2025 registriert. Um die Wertveränderungen bis zum Stichtag zu berücksichtigen, werden die Vergleichspreise auf Basis des in dem Grundstücksmarktbericht veröffentlichten Indexes¹⁴ angepasst. Die Basis des Indexes ist 2017 gleich 100. Der Index 2025 ist noch nicht veröffentlicht, wird hier aufgrund des stabilen Marktfahrhaltens im Jahr 2025 mit dem Index 2024 gleichgesetzt.

Index für Eigentumswohnungen

Index 2020	119,3 / 153 entspricht 28,2%
Index 2021	140,5 / 153 entspricht 8,9%
Index 2022	161,5 / 153 entspricht - 5,3%
Index 2023	142,9 / 153 entspricht 7,1%
Index 2025	153 / 153 entspricht 0,0%

¹³ Grundstücksmarktbericht 2025 Stadt Gelsenkirchen; Seite 64

¹⁴ Grundstücksmarktbericht 2025 Stadt Gelsenkirchen; Seite 64

Vermietungssituation

Unvermietete Eigentumswohnungen werden in der Regel zu höheren Preisen gehandelt als vermietete Eigentumswohnungen. Nach dem Immobilienpreiskalkulator ist eine Anpassung um 3% angemessen.

Vermietungssituation	
vermietet	Anpassung 0%
unvermietet	Anpassung -3%

Anpassungen bezüglich der Wohnungsgröße

Die Vergleichspreise wurden mit Wohnungsgrößen zwischen 52 m² und 78 m² abgefragt. Die zu bewertende Wohnung hat eine Wohnfläche von rd. 74 m². Nachfolgend werden die Wohnungsgrößen Anhand der Umrechnungskoeffizienten im Immobilienpreiskalkulator angepasst.

Wohnungsgröße	
Wohnungsgröße 52 m ² ; Differenz - 22 m ²	Anpassung 1,5%
Wohnungsgröße 60 m ² ; Differenz - 14 m ²	Anpassung 1,3%
Wohnungsgröße 62 m ² ; Differenz - 12 m ²	Anpassung 1,2%
Wohnungsgröße 64 m ² ; Differenz - 10 m ²	Anpassung 1,2%
Wohnungsgröße 68 m ² ; Differenz - 6 m ²	Anpassung 1,1%
Wohnungsgröße 78 m ² ; Differenz 4 m ²	Anpassung -1,0%

Anpassungen bezüglich des Verkaufs

Neubauwohnungen werden in der Regel zu höheren Preisen gehandelt als Eigentumswohnungen im Weiterverkauf. Empirisch ausgewertete Daten liegen diesbezüglich nicht vor, sodass auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden muss. Hier wird für Neubauwohnungen eine Korrektur von 10% vorgenommen um auf das Wertniveau von Eigentumswohnungen im Weiterverkauf zu schließen.

Neubau/Weiterverkauf	
Neubau	Anpassung - 10%
Weiterverkauf	Anpassung 0%

3.4.3 Eliminierung der Ausreißer

lfd. Nr.	Kaufpreis angepasst (Xi)	ø angepasster Kaufpreis (x)	xi - x	(xi-x)^2	1. Iteration
1	4.962 €/m ²	2.991 €/m ²	1.971 €/m ²	3.884.841 €/m ²	Ausreißer
2	3.513 €/m ²	2.991 €/m ²	522 €/m ²	272.484 €/m ²	3.513 €/m ²
3	2.084 €/m ²	2.991 €/m ²	- 907 €/m ²	822.649 €/m ²	Ausreißer
4	3.056 €/m ²	2.991 €/m ²	65 €/m ²	4.225 €/m ²	3.056 €/m ²
5	2.661 €/m ²	2.991 €/m ²	- 330 €/m ²	108.900 €/m ²	2.661 €/m ²
6	3.329 €/m ²	2.991 €/m ²	338 €/m ²	114.244 €/m ²	3.329 €/m ²
7	3.138 €/m ²	2.991 €/m ²	147 €/m ²	21.609 €/m ²	3.138 €/m ²
8	2.954 €/m ²	2.991 €/m ²	- 37 €/m ²	1.369 €/m ²	2.954 €/m ²
9	2.269 €/m ²	2.991 €/m ²	- 722 €/m ²	521.284 €/m ²	2.269 €/m ²
10	1.945 €/m ²	2.991 €/m ²	- 1.046 €/m ²	1.094.116 €/m ²	Ausreißer

Standardabweichung	872 €/m ²
Vertrauensbereich von 2.991 €/m ² - 872 €/m ² =	2.119 €/m ²
Vertrauensbereich bis 2.991 €/m ² + 872 €/m ² =	3.863 €/m ²
Spanne	29,2%
Anzahl der verbleibenden Kauffälle	7
Anteil der verbleibenden Kauffälle in %	70,0%

Vergleichswert/m²	2.989 €/m²
-------------------------------------	------------------------------

Die so gleichnamig gemachten Vergleichspreise weichen immer noch in einem gewissen Umfang voneinander ab, ohne dass diese Streuung auf bestimmte Umstände zurückzuführen ist. Diese möglichen ungewöhnlichen oder persönlichen Verhältnisse, die erheblich von den übrigen Vergleichswerten abweichen und nicht mit hinreichender Sicherheit angepasst werden können, werden nach den Regeln der Statistik als Ausreißer eliminiert und bei der weiteren Bewertung nicht mehr berücksichtigt.

3.4.4 Ableitung des Vergleichswertes

Wohnfläche x Vergleichswert/m ²	74,0 m ² x	2.989 €/m ² =	221.186 €
Rundung			- 186 €
vorläufiger Vergleichswert			221.000 €
objektspezifische Marktanpassung			
Zuschlag			25.000 €
vorläufiger marktangepasster Vergleichswert			246.000 €

Im Vergleich zu dem Ertragswertverfahren sind der Garagenstellplatz und die zweite Terrasse bisher unberücksichtigt. Diese werden hier mit einem geschätzten Zuschlag von 25.000 € berücksichtigt.

3.5 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (boG)

An dieser Stelle werden die wertbeeinflussenden Besonderheiten des Grundstücks, z. B. Bauschäden, Rechte oder besondere Ausstattungen oder unterjährige konjunkturelle Entwicklungen, korrigierend zum marktangepassten vorläufigen Verfahrenswert berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Besonderheiten, die nicht typischerweise bei vergleichbaren Objekten vorhanden sind und vom üblichen Standard erheblich abweichen. Sie sind nur dann zu berücksichtigen, wenn ihnen der Grundstücksmarkt einen eigenständigen Werteeinfluss beimisst. Die Höhe dieses Werteeinflusses erfolgt marktgerecht und wird sachverständig geschätzt.

Folgende Zu- und Abschläge werden angesetzt:

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§8 ImmoWertV)

Sonderwert Flächenmieten	- 6.243 €
Bodenwert private Straßenfläche	3.600 €
Sonderwert besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	- 2.643 €

Sonderwert Flächenmiete

Die vereinbarte Miete liegt deutlich unterhalb der angesetzten marktüblichen Miete. Da nicht bekannt ist, wann die Miete letztmalig angepasst wurde, wird dem Vorsichtsprinzip folgend angenommen, dass eine Mieterhöhung erst in 3 Jahren umgesetzt werden kann. Da die Differenz zwischen ortsüblicher Vergleichsmiete und geschätzter vereinbarter Miete > 20% beträgt, wird ein kumulierter Zeitraum von 3,9 Jahren geschätzt, was unter Berücksichtigung der Anpassungsmöglichkeiten von 20% alle 3 Jahre einem Barwertfaktor von 3,69 entspricht.

Sonderwertberechnung Flächenmieten

	$((\text{Miete} - \text{Miete markt.}) \times 12) \times \text{Barwertfaktor}$	
Wohnung Nr. 5	$((547 \text{ €} - 688 \text{ €}) \times 12) \times 3,69 =$	- 6.243 €
Sonderwert Flächenmieten		- 6.243 €

Bodenwert private Straßenfläche

Der Miteigentumsanteil an dem Bodenwert der privaten Stichstraße und des angrenzenden Miteigentumsanteils an der Grundfläche wurde bereits unter Punkt 3.2 beschrieben und die Berechnung wird hier noch mal angeführt.

Grundstücksgröße private Straßenfläche	901 m ²		
Bodenwertansatz private Straßenfläche	130 €/m ²		
	$130 \text{ €/m}^2 \times 901 \text{ m}^2 =$		117.130 €
Bodenwert (private Straßenfläche)			117.130 €
Miteigentumsanteil private Straßenfläche	307,19 /	10.000stel	= 3.598 €
Rundung			2 €
Bodenwert (private Straßenfläche Miteigentumsanteil)			3.600 €

4 VERKEHRSWERT

4.1 Verfahrenswahl

Nach § 6 ImmoWertV sind bei der Wertermittlung ein oder mehrere Verfahren (Vergleichs-, Ertrags- und/oder Sachwertverfahren) unter Berücksichtigung der Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr heranzuziehen. Bei Eigentumswohnungen wird der Verkehrswert in der Regel nach dem Vergleichswertverfahren abgeleitet. Zur Stützung wird das Ertragswertverfahren berechnet, da Eigentumswohnungen auch als Vermietungsobjekte herangezogen werden.

Zusammenstellung

vorläufiger marktangepasster Vergleichswert	246.000 €
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§8 ImmoWertV)	- 2.643 €
Vergleichswert	243.357 €
Rundung	- 357 €
Ermittelter Verkehrswert	243.000 €

Plausibilisierung Vergleichswert

Flächenwert/m ² (Wfl.) ink. Stellplatz	3.284 €/m ²
---	------------------------

Aufgrund der vorangegangenen Ausführungen schätze ich den Verkehrswert für das Sondereigentum Wohnung Nr. 5 im Dachgeschoss rechts nebst 2 Kellerräumen und Sondernutzungsrechten an den Terrassen und dem Stellplatz Nr. 5 des mit einem Mehrfamilienhaus bebauten Grundstücks Schlesischer Ring 6b in 45894 Gelsenkirchen auf

VERKEHRSWERT	zum Stichtag 03.09.2025 gerundet	243.000 €
---------------------	----------------------------------	------------------

(ohne Berücksichtigung der Belastungen in der Abt. II des Grundbuchs)

LASTEN UND BESCHRÄNKUNGEN IM GRUNDBUCH

Grundbuch von Buer, Blatt 29307/ Abt. II

Für die Beurteilung der Grundbucheintragung wurde die Bewilligungsurkunde vom 17.01.2008 eingeholt.

lfd. Nr. 1 zu 2/zu1 lastend auf dem ganzen Grundstück

Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für die Gesellschaft xxx mbH in Gelsenkirchen auf Betreuung und Unterhaltung zweier Mittelspannungskabel und Leitungsgefährdungsverbot.

Bezug: Bewilligung vom 17.01.2008 (UR-Nr. 56/08, Notar xxx, Gelsenkirchen)

Eingetragen in Buer Blatt 5875 und bezüglich der weiteren Miteigentumsanteile in Blatt 27885 und 27886 am 26.02.2008 sowie bezüglich der weiteren Miteigentumsanteile in Blatt 28856, 28857, 28858, 28859 und 28860 eingetragen am 01.06.2010 und mit dem belasteten Miteigentumsanteil hierher sowie auf die für die anderen Miteigentumsanteile angelegten Grundbuchblätter Buer Blätter 29303, 29304, 29305, 29306, 29307, 29308 übertragen am 19.09.2011.

lfd. Nr. 2 zu 2/zu1 lastend auf dem ganzen Grundstück

Je eine Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) für den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Buer Flur 127 Flurstück 463 und des Grundstücks Buer Flur 127 Flurstück 464 (Blatt 5875).

Bezug: Bewilligung vom 17.01.2008 (UR-Nr. 56/08, Notar xxx, Gelsenkirchen). Eingetragen in Buer Blatt 5875 und bezüglich der weiteren Miteigentumsanteile in Blatt 27885 und 27886 am 26.02.2008 sowie bezüglich der weiteren Miteigentumsanteile in Blatt 28856, 28857, 28858, 28859 und 28860 eingetragen am 01.06.2010 und mit dem belasteten Miteigentumsanteil hierher sowie auf die für die anderen Miteigentumsanteile angelegten Grundbuchblätter Buer Blätter 29303, 29304, 29305, 29306, 29307, 29308 übertragen am 19.09.2011.

lfd. Nr. 3 zu 2/zu1 lastend auf dem ganzen Grundstück

Je eine Grunddienstbarkeit (Entwässerungsleitungsrecht) für den jeweiligen Eigentümer der Grundstücke Buer

Flur 127 Flurstück 450 (Blatt 27881)

Flur 127 Flurstück 451 (Blatt 27882)

Flur 127 Flurstück 452 (Blatt 27883)

Flur 127 Flurstück 453 (Blatt 27884).

Bewilligung vom 17.01.2008 (UR-Nr. 56/08, Notar xxx, Gelsenkirchen). Eingetragen in Buer Blatt 5875 und bezüglich der weiteren Miteigentumsanteile in Blatt 27885 und 27886 am 26.02.2008 sowie bezüglich der weiteren Miteigentumsanteile in Blatt 28856, 28857, 28858, 28859 und 28860 eingetragen am 01.06.2010 und mit dem belasteten Miteigentumsanteil hierher sowie auf die für die anderen Miteigentumsanteile angelegten Grundbuchblätter Buer Blätter 29303, 29304, 29305, 29306, 29307, 29308 übertragen am 19.09.2011.

lfd. Nr. 4 zu 2/zu1 lastend auf dem ganzen Grundstück

Belastung jedes Miteigentumsanteils zugunsten der jeweiligen Miteigentümer:

a) Benutzungsregelung nach § 1010 BGB

b) Ausschluss der Aufhebung der Gemeinschaft nach § 1010 BGB.

Bezug: Bewilligung vom 17.01.2008 (UR-Nr. 56/08, Notar xxx, Gelsenkirchen). Eingetragen in Buer Blatt 5875 und bezüglich der weiteren Miteigentumsanteile in Blatt 27885 und 27886 am 26.02.2008 sowie bezüglich der weiteren Miteigentumsanteile in Blatt 28856, 28857, 28858, 28859 und 28860 eingetragen am 01.06.2010 und mit dem belasteten Miteigentumsanteil hierher sowie auf die für die anderen Miteigentumsanteile angelegten Grundbuchblätter Buer Blätter 29303, 29304, 29305, 29306, 29307, 29308 übertragen am 19.09.2011

Beurteilung der Eintragungen lfd. Nr. 1 bis lfd. Nr. 4

Die Eintragungen haben keinen Werteinfluss, da diese unter anderem auch der Ver- und Entsorgung des Grundstücks mit der zu bewertenden Eigentumswohnung dienen und in allen Wohnungsgrundbüchern und Grundbüchern vermerkt sind, die an die private Straße angeschlossen sind und nur die private Straße und das mit dem Mehrfamilienhaus bebaute Grundstück betreffen.

Belastung**0 €****lfd. Nr. 5 und lfd. Nr. 6**

gelöscht

lfd. Nr. 7

Die Zwangsversteigerung ist angeordnet.

(Amtsgericht Gelsenkirchen Aktenzeichen 005 K 123/24)

Die Eintragungen der Zwangsversteigerung gehen im Verfahren unter und sind in dieser Wertermittlung somit wertneutral.

BEANTWORTUNG DER BESONDEREN FRAGEN DES GERICHTS

1. Die Eigentumswohnung ist vermietet. Die Mieternamen werden dem Gericht in einem gesonderten Schreiben mitgeteilt. Die Warmmiete beträgt 920 € monatlich und beinhaltet die Miete der Garage.
2. Es wird augenscheinlich kein Gewerbe betrieben.
3. Es sind augenscheinlich keine Maschinen und Betriebseinrichtungen vorhanden.
4. Nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 15.05.2025 sind zu der zu bewertenden Immobilie keine bauordnungsrechtlichen Verfahren bzw. Anträge zum Zeitpunkt der Anfrage anhängig und es bestehen keine baubehördlichen Beschränkungen.
5. Die Zuwegung erfolgt von der ausgebauten, öffentlichen Straße Schlesischer Ring aus und über die private Erschließungsstraße, an der ein Miteigentumsanteil besteht. Erschließungskosten fallen gemäß der Bescheinigung vom 03.04.2025 nicht mehr an.
6. Nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 25.03.2025 ist das Grundstück unter dem Titel „20.019 Gewerbe/Industrie *Schlesischer Ring*“ im Altlastenkataster verzeichnet. Ergänzend wurde mitgeteilt, dass im Zusammenhang mit dem Rückbau der Gewerbehallen und dem Neubau der Wohnbebauung vorhandene punktuelle Bodenverunreinigungen entfernt wurden. Im Bereich der Gärten wurde sauberer Mutterboden aufgetragen.
7. Nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 15.05.2025 besteht für das Objekt keine Belegungsbindung nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) und das Objekt gilt als frei finanziert. Es sind keine Verfahren nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW) anhängig.
8. Verwalter:
Nach den vom Verwalter zur Verfügung gestellten Unterlagen
 - werden die Instandhaltungskosten gebildet und Sonderumlagen seien nicht zu erwarten
 - wurden keine Beschlüsse gefasst, die von der Teilungserklärung abweichen - soweit es dem jetzigen Verwalter bekannt ist

Ich versichere, dieses Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen ausgearbeitet zu haben.

Es wird auf die Verwendung des Gutachtens gemäß den Vorbemerkungen im Gutachten verwiesen.

Marl, den 10.11.2025